تام المالية
TAM CAPITAL

شركة تام المالية

لائحة الحوكمة

إصدار (2.0) – أغسطس 2025م

Approved by:	**Board of Directors**
Date:	[DD/MM/YYYY] (Place Stamp)

تام المالية
TAM CAPITAL

فهرس المحتويات

1.المصطلحات العامة 4

2.لائحة الحوكمة 5

1.2 الغرض 5

2.2 الأهداف 5

3.2 الإعتماد 5

4.2 التعديل على الوثيقة 5

5.2 بدء التطبيق وضمان الفاعلية 5

6.2 نطاق اللائحة وإدارة التعارض 6

2.7 التوزيع والسرية 6

3.الإطار العام للحوكمة 6

1.3 التقديم 6

2.3 فوائد تطبيق نظام حوكمة 6

3.3 معالجة المخاطر 6

تحسين القدرة التنافسية 7

اكتساب ثقة السوق 7

4.مجلس الإدارة 8

1.4 تقديم 8

2.4 مسؤوليات مجلس الإدارة 8

3.5 المسؤوليات ذات الصلة بترتيبات الادارة 9

3.4 إختيار وتكوين مجلس الإدارة 12

4.4 تنظيم أعمال المجلس 14

5.4 تعويضات مجلس الإدارة 19

6.4 تقييم الأداء 19

5. الجمعية العامة وحقوق المساهمين 20

6. تعارض المصالح والسرية 21

1.6 تعريفات أساسية 21

2.6 السياسات المتعلقة بتعارض المصالح 22

7. حماية حقوق أصحاب المصالح 26

8.المسؤولية الإجتماعية 27

9. الإفصاح والشفافية 28

1.9 المعلومات الهامة وإعلانها 28

2.9 تقرير مجلس الإدارة 29

10.اللجان المنبثقة من المجلس 31

1.10 لجنة الاستثمار 31

2.10 لجنة المراجعة 32

3.10 لجنة الترشيحات والمكافآت 32

4.10 اللجنة الشرعية 32

11.قواعد السلوك والأخلاق المهنية 33

1.11 تقديم 33

2.11 الغرض من قواعد السلوك والأخلاق المهنية 33

3.11 إنشاء قواعد السلوك والاخلاق المهنية 33

4.11 القيم 34

5.11 مبادئ العمل 34

6.11 تعزيز الثقة، والتعامل النزيه والتنافس 37

7.11 الممتلكات والهوية التجارية والمُلكيّة الفكرية والمعلومات 37

8.11 محاربة الفساد والرشوة، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب 39

9.11 السجلات والقوائم المالية 39

10.11 التواصل الخارجي والإفصاح عن البيانات 40

11.11 تحديد والإبلاغ عن قضايا السلوك والاخلاق المهنية 40

الاعتماد 41

الإقرار 41

معلومات الوثيقة 41

التعديل ومراقبة الإصدار 41

المراجعة والاعتماد 41

توزيع الوثيقة 41

المصطلحات العامة

يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة بهذه اللائحة المعاني الموضحة أدناه ما لم يستوجب السياق غير ذلك

قائمة المصطلحات	
الشركة	شركة تام المالية (ويشار لها فيما بعد بـ"**تام كابيتال**" أو "الشركة")، شركة مساهمة سعودية مقفلة
اللائحة/الوثيقة	لائحة الحوكمة في شركة تام المالية.
النظام الأساس	النظام الأساس لشركة شركة تام المالية.
النظام الداخلي	النظام الداخلي الحاكم للعمليات المتعلقة بشركة شركة تام المالية.، ويتضمن السياسات والإجراءات والنظام الرقابي.
حوكمة الشركة	قواعد ومعايير لقيادة الشركة وتوجيهها. تشتمل على إجراءات لتنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، واضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها، بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وتحقيق العدالة والتناقسية والشفافية في بيئة الاعمال.
صاحب الصلاحية	صاحب الصلاحية المحدد في دليل الصلاحيات والمسؤوليات في الشركة.
الهيئة	هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
الوزارة	وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
السوق	السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
النظام الرقابي	النظام الرقابي للشركة سواءً المالي أو الإداري أو التشغيلي.
المجلس / مجلس الإدارة	مجلس إدارة الشركة
رئيس المجلس	رئيس مجلس الإدارة في شركة تام المالية.
جمعية المساهمين	جمعية تشكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي.
العضو	عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة تام المالية.وهو عضو مجلس إدارة متفرغ للإدارة التنفيذية للشركة، ويشارك في أعمالها اليومية.
الإدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين	تشمل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة شركة تام المالية.، والموظفين المناط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كمدراء الأقسام.
العضو	عضو مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه.
العضو المستقل	عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة وفقاً لما ورد في هذه اللائحة.
العضو غير التنفيذي	عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً للإدارة التنفيذية للشركة، ولا يشارك في أعمالها اليومية.
سياسة	الإطار/ الدليل العام للعمل.
إجراء	خطوات تنفيذ العمل التفصيلية.
نموذج	النموذج الورقي أو الإليكتروني المستخدم في إنجاز عملية معينة أو إجراء.

كبار المساهمين	كل من يملك نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها.
حصة سيطرة	القدرة على التأثير في أفعال شخص اخر أو قرارته، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خلال: أ) امتلاك نسبة 50% أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة. ب) حق تعيين 50% أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
الاقارب أو صلة قرابة	الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علوا. الأولاد، وأولادهم، وإن نزلوا. الأخوة والأخوات الاشقاء، أو الأب، أو الأم، وأولادهم. الأزواج والزوجات.

لائحة الحوكمة

أولا: الغرض

تم إعداد هذه اللائحة بالاستناد إلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1 /12/ 1443هـ، مع الالتزام بتعليمات الجهات التنظيمية والإشرافية ذات العلاقة وعلى رأسها هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

إن الغرض من اعداد هذه اللائحة هو تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليه بما يضمن تعزيز فرص تحقيق أهداف الشركة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

الأهداف

تهدف لائحة الحوكمة إلى تحقيق ما يلي:

- بيان قواعد ومعايير إدارة الشركة لكافة الأطراف الداخلية والخارجية.
- ضمان الاستمرارية في تطبيق المعايير وخلق إجراءات رقابية تضمن الالتزام بها.
- حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
- تفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم.
- تفعيل دورمجلس الإدارة واللجان وتطوير كفاءتهم لتعزيز إجراءات اتخاذ القرار في الشركة.
- بيان اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومسؤولياتهما.
- تعزيز الإنتاجية والعمل على أساس واضح ووفقاً لمبدأ الشفافية الكاملة.
- تحقيق مستوى الإفصاح الملائم.

الاعتماد :

يتم إقرار الوثيقة من قبل الجمعية العامة لشركة تام المالية بناءً على توصية مجلس الإدارة في الشركة.

التعديل على الوثيقة:

- تفوض الجمعية العامة للشركة مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات على اللائحة لمواكبة المستجدات التي تتطلب التعديل.
- يتم التعديل على الوثيقة من خلال طلب تعديل ناشئ من الوحدة (الوحدات) التنظيمية الطالبة للتعديل ثمّ تتم التوصية من الرئيس التنفيذي وتعتمد من مجلس الإدارة.
- كافة التعديلات المعتمدة يتم نشرها على الأطراف ذوي العلاقة وذلك فور اعتماد تلك التعديلات.

بدء التطبيق وضمان الفاعلية

تطبق هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ إقرارها وينبغي مراجعتها من قبل مجلس الإدارة بصورة دورية، وخاصة عند حدوث تغييرات في سياسة الشركة تتطلب مراجعة اللائحة وتعديلها. وعلى إدارة المطابقة والالتزام إخطار لجنة المراجعة والمخاطر بأية تغييرات قد تستجد في سياسة الشركة أو أية تغييرات نظامية أخرى تستلزم مراجعة محتويات هذه الوثيقة. كما يجب على المجلس، وبشكل دوري، تقييم مدى قدرة عمليات وقواعد حوكمة الشركة التي تم تنفيذها على تحقيق أهدافها بنجاح وبالتالي التأكيد على ما إذا كان المجلس استطاع إنجاز مسئولياته ذات الصلة بحوكمة الشركة. كما يجب أن يقوم المجلس أيضا بتحديد جوانب القصور الجوهرية في ممارسات الحوكمة ووضع خطط عمل وجداول زمنية لتصحيحها.

نطاق اللائحة وإدارة التعارض

تحدد هذه اللائحة السياسات الرئيسية والمعايير والمبادئ الخاصة بتطبيق نظام الحوكمة بالشركة. وتطبق بنود اللائحة بما لا يتعارض مع عقد التأسيس والنظام الاساس للشركة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة الحاكمة لأعمال الشركة.

التوزيع والسرية

يعتبر المساهمون وأعضاء مجلس الإدارة واللجان وموظفي الشركة "أطراف ذوي علاقة" ولهذا الغرض يتم نشر اللائحة على كافة الأطراف ذوي العلاقة سواء من خلال الوسائل الورقية أو الإلكترونية أو وضعه على الشبكة الداخلية للشركة. كما يسمح لأصحاب المصالح من العملاء والدائنين والأطراف الأخرى الخارجية ذات العلاقة الإشرافية أو علاقة التعامل مع الشركة بالإطلاع على اللائحة أو وضع خلاصتها على الموقع الإليكتروني للشركة.

الإطار العام للحوكمة

التقديم

1) إن مجلس إدارة **شركة تام المالية** (ويشار لها فيما بعد بـ "تام المالية" أو "الشركة") وخلال سعيه إلى تطبيق نظام حوكمة فعّال ضمن أفضل الممارسات في هذا المجال، قام المجلس بإعداد هذا الإطار العام للحوكمة بحيث يقدم للمجلس وإدارة الشركة وأصحاب المصالح سياسات وإرشادات واضحة لتأكيد أن أهداف الشركة قد تم تحقيقها، وتوقعات أصحاب المصالح قد تم أخذها بعين الإعتبار.
2) تقع على مجلس إدارة تام المالية المسؤولية الكاملة لمتابعة والإشراف على إدارة الشركة وتعاملاتها وإتخاذ كافة القرارات الخاصة بالسياسات الهامة للشركة. إن هذا الإطار وكذلك النظام الأساسي للشركة ولوائح لجان مجلس الإدارة المذكورة في هذا الإطار ونظام الشركات ونظام السوق المالية واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية توفر جميعها المرجعية الخاصة بممارسات الحوكمة في شركة تام المالية.
3) على المجلس مراجعة الإطار العام لحوكمة الشركة وجميع السياسات ذات الصلة من حين لآخر، وإجراء التغييرات الضرورية حسبما يراه مناسباً بعد الحصول على إقرار الجمعية العامة للمساهمين، وبالقدر الذي تقتضيه الأنظمة واللوائح المطبقة بهذا الصدد. وسيسعى المجلس من خلال تلك المراجعات إلى التأكد من إشتمال إطار حوكمة الشركة بصورة دائمة على أفضل الممارسات المتعلقة بحوكمة الشركات وعلى متطلبات ومقتضيات اللوائح المتبعة بهذا الصدد في المملكة العربية السعودية والدول التي تمارس الشركة فيها أعمالها.

فوائد تطبيق نظام حوكمة

إن وجود إطار فعال للحوكمة يحقق فوائد عديدة للشركة، منها:

معالجة المخاطر

أ) الإشراف والمراقبة الفعّالة للمجلس التي تقلل من مخاطر سوء الإدارة والإحتيال.
ب) إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة.
ج) ضوابط رقابية داخلية تعزز مصداقية القوائم المالية والتقارير الدورية الصادرة عن الشركة.
د) نشر ثقافة الإلتزام بالأنظمة سواءً الداخلية أو الخارجية.

تحسين القدرة التنافسية

أ) إن وجود مجلس إدارة على درجة عالية من التأهيل والمعرفة ضمن إطار عمل متطوّر يمكنه أن يقدم إضافات مهمة للشركة تتعدى الإشراف والمراقبة لتحقيق إسهامات ذات قيمة مضافة للإستراتيجيات وخطط العمل وتوفير توجيه فعّال للإدارة التنفيذية.
ب) إن إشراف ومراقبة المجلس للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي فيما يتعلق بالتعاقب الوظيفي وإدارة القيادات في الشركة تؤكد أن الأشخاص المناسبين سيتم توفيرهم لشغل الأماكن المناسبة في الأوقات المناسبة.
ج) المعلومات الدقيقة المستمدة من بيئة رقابية قوية بإمكانها أن تسهم في إتخاذ القرارات الإدارية الأفضل في الأوقات الملائمة.

إكتساب ثقة السوق

تبني نظام حوكمة فعّال يعزز من فرص كسب ثقة السوق والمستثمر سواءً المحلي أو العالمي، ويتجلى أثر ذلك فيما لو قرر المساهمون إدراج الشركة في السوق المالية، ففي الغالب أن الشركات التي تتبنى نظام حوكمة فعّال تحقق ميزة تنافسية تؤدي إلى سعر أعلى للسهم (قيمة أعلى للشركة) وتكلفة رأس مال أقل، وفرص متعددة لتعزيز رأس المال أو التمويل.

ثانياً: مسؤوليات مجلس الادارة :

المسؤوليات ذات الصلة بالخطط والاستراتيجيات

يتولى المجلس تحديد الاستراتيجيات التي تساعد الشركة على تحقيق أهدافها. ولتحقيق هذه المسؤوليات يجب على المجلس ما يلي:

أ) اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة وتحديد النتائج والأهداف المرغوبة.

ب) الإشراف على رسم خطط الأعمال وضمان فعاليتها وتوفير التحدي البنّاء.

ج) اعتماد خطط الأعمال طويلة المدى، لكل من الإيرادات والنفقات الرأسمالية والمنتجات الرئيسية واعتماد الاستراتيجية المالية المناسبة التي تدعم تحقيق أهداف الشركة والإشراف عليها.

وضع إطار عمل للموافقة على والمراجعة الدورية للسياسات وخطط الأعمال.

د) المتابعة مع الإدارة التنفيذية للتأكد من إدارة الأصول بكفاءة وفاعلية وأن رأس المال يتم استخدامه على الوجه الأمثل وذلك للحفاظ على بقاء واستمرارية الشركة وأصولها على المدى الطويل.

هـ) المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة واعتمادها.

و) وضع نظام لتحديد الصلاحيات والمسؤوليات في الشركة بما يضمن ديناميكية العمل والفاعلية في إنجاز المهام في ظل نظام رقابي محكم.

ز) الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه المجلس مناسباً حيال زيادة رأسمال الشركة او تخفيضه، او تقرير استمرارية الشركة.

ح) الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه المجلس مناسباً حيال الاتي:

- استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة العادية وعدد تخصيصه لغرض معين.
- تكوين مخصصات مالية إضافية
- طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.

المسؤوليات ذات الصلة بإدارة المخاطر

أ) يجب أن يضع المجلس سياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها بصفة دورية.

ب) يجب أن يتأكد المجلس من تخصيص موارد كافية للإدارة من أجل تحديد وتقييم مخاطر الأعمال التي تتعرض لها الشركة، ومعالجتها بأسلوب مناسب. وتشمل هذه المخاطر أي مخاطر تنشأ نتيجة للتغيير في عمليات الشركة مثل التوسعات فضلاً عن التغييرات في البيئة التنظيمية.

ج) يجب على المجلس أيضا أن يتأكد من إدراج الإفصاحات الملائمة والتي تتسم بالشفافية حول إدارة المخاطر في التقارير السنوية للشركة.

المسؤوليات ذات الصلة ببيئة الرقابة الداخلية:

أ)يجب أن يقوم مجلس الإدارة دورياً بتقييم مدى ملائمة قواعد السلوك المهني لتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها.

ب) يجب أن تتضمن هذه القواعد السياسات المتعلقة بمعالجة سوء استخدام أصول الشركة ومرافقها وسوء السلوك الناشئ عن التعاملات مع أصحاب المصالح.

ج)يجب على المجلس التأكد من وضع سياسة مكتوبة من شأنها أن تعمل على تنظيم تعارض المصالح ومعالجة أي حالات محتملة لهذا التعارض من جانب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح المعنيين بحسب ماورد في هذه اللائحة.

د)يجب على المجلس وضع والإشراف على تطبيق إطار ملائم لتفويض الصلاحيات والمسؤوليات في الشركة وتجنب إصدار الصلاحيات العامة أو لفترات زمنية غير محددة.

هـ)يجب على المجلس الحصول على معلومات محدثة وموثوقة وعلى أسس منهجية من شأنها أن توفر ضماناً لفعالية تطبيق الضوابط الرقابية الداخلية وكذلك إجراء المراجعة السنوية لقياس مدى كفاءة إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. وعلى الرغم من أن هذه العملية تتم من قبل لجنة المراجعة نيابة عن المجلس، فإنها لا تعفي المجلس من مسئوليته في هذا الصدد.

و)يجب أن يتولى المجلس مراجعة السياسات والإجراءات الموضوعة لضمان امتثال الشركة لكافة الأنظمة واللوائح المعمول بها وضمان التزام الشركة بالإفصاح عن المعلومات المهمة لأصحاب المصالح المعنيين.

ز)يجب على المجلس التأكد من وجود إطار عمل لحوكمة الشركة (هذه اللائحة) وفقا لأفضل الممارسات وبما يتماشى مع اللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وأن يتأكد المجلس بأن هذا الإطار يتم تحديثه ومراجعته بشكل دوري.

ح)يجب أن يتأكد المجلس من وضع سياسات موثقة لحماية أصحاب المصالح المعنيين وحماية حقوقهم بحسب ماورد في هذه اللائحة وهذه السياسات تشمل بحد أدنى:

- آليات تعويض أصحاب المصالح في حال انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
- آليات لتسوية الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
- آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع المتعاملين مع الشركة والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
- آليات لمراقبة التنفيذ والالتزام بقواعد السلوك المهني.

ط) على المجلس أن يستعرض ويناقش التقارير الدورية الصادرة من لجان المجلس والإدارة التنفيذية والمراجع الداخلي ومراجعي الحسابات الخارجيين لتقييم الأداء وتصحيح الانحرافات.

ي) يقوم المجلس بمراجعة البيانات المالية للشركة وضمان صحتها قبل تقديمها إلى المساهمين.

المسؤوليات ذات الصلة بترتيبات الإدارة

أ) يجب على مجلس إدارة الشركة تعيين عضواً منتدباً للشركة وتحديد مكافآته والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، ومنها مهام الإشراف على عملية إعداد الاستراتيجية التشغيلية للشركة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة والإشراف على أداء الرئيس التنفيذي للشركة.

ب) يجب على مجلس إدارة الشركة تعيين رئيساً تنفيذياً للشركة ويحدد أجره ويتولى الرئيس التنفيذي تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة والإشراف على أداء الأعمال اليومية للشركة.

ج) يفوض مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة رواتب وتعويضات الرئيس التنفيذي والإدارة العليا في الشركة وشروط العمل واللوائح الخاصة بالموارد البشرية والهيكل الإداري وسلم المرتبات واللوائح المنظمة للحوافز والمكافآت.

د) يجب على المجلس التأكد من وجود السياسات الملائمة للتوظيف وتطوير الموظفين والاحتفاظ بهم ومكافأتهم وتحفيزهم.

هـ) يجب على المجلس مراجعة خطط التعاقب الوظيفي وبرامج التطوير الإداري للرئيس التنفيذي وللإدارة العليا والتأكد من فعاليتها.

و) يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض أياً كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة، أو رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، ما لم ينص نظام الشركة الاساس أو يصدر من الجمعية العامة ما يقيد صلاحيات مجلس الإدارة في ذلك.

ز) يشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول للشركة تتجاوز قيمتها (خمسين في المائة) من قيمة مجموع أصولها سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (خمسين في المائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة، وللجهة المختصة أن تستثني بعض الأعمال والتصرفات من حكم هذه المادة.

المسؤوليات ذات الصلة بإعداد التقارير

أ) يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من جودة النظام المحاسبي وإعداد التقارير المالية بالشركة، بما في ذلك المراجعة المستقلة ووجود النظم الملائمة للرقابة، وعلى وجه الخصوص، نظم تحديد المخاطر والضوابط المالية والالتزام.

ب) يجب أن يعد مجلس الإدارة القوائم المالية وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب حسابات الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة واربعين (45) يوماً على الأقل ويوقع رئيس مجلس الإدارة واالرئيس التنفيذي والمدير المالي على الوثائق المذكورة وتوضع في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين (21) يوماً على الأقل.

ج) يتولى رئيس مجلس الإدارة مسؤولية تزويد المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات الخاص بالشركة ، كما يجب إرسال نسخة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية العامة بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل.

د) يجب على المجلس إرفاق التقرير السنوي مع القوائم المالية للشركة.

هـ) يجب على المجلس ضمان المساءلة الواضحة وقنوات الاتصال والتقرير داخل الشركة. وكذلك ضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح ذات الصلة بإعداد التقارير الخاصة بأنشطة ونتائج الشركة.

و) وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتحديثه دورياً، وذلك وفقاً للإفصاحات المطلوبة بموجب نظام الشركات ولوائحه، وإتاحة الاطلاع على السجل لمساهمي الشركة دون مقابل مالي.

ز) على مجلس الادارة بعد الحصول على موافقة الجمعية على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير لجنة المراجعة – أن يودع صور من الوثائق لدى وزارة التجارة.

المسؤوليات ذات الصلة بمتابعة الأداء المالي والتشغيل

يقوم المجلس بمتابعة أداء الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بتحقيق أهداف الشركة وأهداف الأداء المعتمدة، وعلى وجه التحديد فإن المجلس سوف يضطلع بالمسؤوليات التالية:

أ)المراجعة الدورية للأداء فيما يتعلق بالخطط والميزانيات والضوابط والقرارات والحصول على تفسيرات حول أي انحرافات عن مؤشرات الأداء المخططة ومناقشة هذه الانحرافات مع الإدارة التنفيذية.

ب)الأخذ في الاعتبار ملاحظات أصحاب المصالح على الأداء المالي والتشغيلي للشركة ومقارنته مع أداء الشركات ذات الأنشطة المماثلة.

ج)الحصول على ضمان بأن شؤون الشركة تدار بصورة قانونية ووفقاً للمعايير المتعارف عليها لإعداد تقارير الأداء.

د)التأكد من سلامة النظم المالية والمحاسبية، بما في ذلك نظم إعداد التقارير المالية والتزام الشركة بكافة المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

هـ)التأكد من وضع لجنة المراجعة لإجراءات متابعة المراجعة الداخلية والممارسات المحاسبية والضوابط المحاسبية الداخلية لإعداد التقارير وقيام لجنة المراجعة بالاجتماع مع المراجعين بشكل دوري.

و)تحديد أنواع المكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة، مثل: المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم، بما لا يتعارض مع الضوابط التنظيمية للشركات المساهمة غير المدرجة.

ز)وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة

ح)الإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.

ط)الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يأتي:

1 .زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

2 .حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها.

ي)الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يأتي:

1 .استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة العادية.

2 .تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.

3 . طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.

المسؤوليات تجاه الشركات التابعة المملوكة بالكامل

أ) ترشيح أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة المملوكة بالكامل للشركة وطلب إنهاء عضويتهم.

ب) يقوم رئيس المجلس، أو من يوكله، بالتوقيع على عقود تأسيس الشركات التابعة المملوكة بالكامل للشركة سواءً كانت ملكية مباشرة أو ملكية غير مباشرة بالإضافة إلى التوقيع على التعديلات على تلك العقود بناءً على توصيات مجلس إدارة الشركة التابعة.

ج) يجب الحصول على موافقة المجلس في الحالات التالية:

- زيادة أو خفض مدة عمل الشركة التابعة.
- حل أو تصفية الشركة التابعة.
- التخلص من جزء جوهري من أعمال الشركة التابعة.
- تغيير (زيادة أو تخفيض) رأس مال الشركة التابعة.
- اتفاقيات الملكية المشتركة (الاندماج / التملك / الاستثمار) للشركة التابعة مع الغير.

المسؤوليات ذات الصلة بالتمثيل والالتزام

أ) مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة وتمثيل الشركة وتصريف أمورها أمام كافة الجهات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ويوضح النظام الاساس للشركة صلاحيات مجلس الإدارة

ب) يتعهد أعضاء المجلس بمنح وقتهم والتزامهم بحضور الاجتماعات والاطلاع على كافة المستجدات ذات الصلة بالتطورات في أعمال الشركة والسوق والبيئة التنظيمية وذلك لتحديد المعوقات المحتملة التي قد تمنع الشركة من تحقيق أهدافها. وفي جميع أعمالهم، يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بمراقبة وحماية سمعة الشركة والعمل باستمرار من أجل تعزيزها بالإضافة إلى التزامهم الكامل بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يطلعون عليها بحكم عضويتهم في المجلس.

المسؤوليات تجاه الشركات التابعة المملوكة بالكامل

أ) ترشيح أعضاء مجالس إداراة الشركات التابعة المملوكة بالكامل للشركة وطلب إنهاء عضويتهم.

ب) يقوم رئيس المجلس، أو من يوكله، بالتوقيع على عقود تأسيس الشركات التابعة المملوكة بالكامل للشركة سواءً كانت ملكية مباشرة أو ملكية غير مباشرة بالإضافة إلى التوقيع على التعديلات على تلك العقود بناءً على توصيات مجلس إدارة الشركة التابعة.

ج) يجب الحصول على موافقة المجلس في الحالات التالية:

- زيادة أو خفض مدة عمل الشركة التابعة.
- حل أو تصفية الشركة التابعة.
- التخلص من جزء جوهري من أعمال الشركة التابعة.
- تغيير (زيادة أو تخفيض) رأس مال الشركة التابعة.
- إتفاقيات الملكية المشتركة (الإندماج / التملك / الاستثمار) للشركة التابعة مع الغير.

التمثيل والالتزام

أ) مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة وتمثيل الشركة وتصريف أمورها أمام كافة الجهات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ويوضح النظام الأساسي للشركة صلاحيات مجلس الإدارة.

ب) يتعهد أعضاء المجلس بمنح وقتهم والتزامهم بحضور الإجتماعات والإطلاع على كافة المستجدات ذات الصلة بالتطورات في أعمال الشركة والسوق والبيئة التنظيمية وذلك لتحديد المعوقات المحتملة التي قد تمنع الشركة من تحقيق أهدافها. وفي جميع أعمالهم، يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بمراقبة وحماية سمعة الشركة والعمل باستمرار من أجل تعزيزها بالإضافة إلى إلتزامهم الكامل بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يطلعون عليها بحكم عضويتهم في المجلس.

المسؤوليات ذات الصلة بحماية حقوق المساهمين

أ) يجب على المجلس مراعاة حقوق المساهمين في كافة الأعمال التي يقرها ويعتمدها وأن يعمل على معالجة أي تعارض في المصالح ينشئ أو من المحتمل أن ينشأ وفقاً لسياسة تعارض المصالح المعتمدة في هذه اللائحة.

ب) من خلال أداء دوره الرقابي، يحق للمجلس التحقيق في أي مسألة يراها مهمة بنظره مع صلاحيتة المطلقة في الوصول الكامل إلى كافة الدفاتر والسجلات والمرافق وموظفي الشركة وله الحق في توكيل محام خارجي أو مراجعي حسابات أو إستشاريين بهذا الخصوص.

ج) يجوز للمجلس طلب أي مسئول أو موظف في الشركة أو المستشار القانوني الخارجي للشركة أو مراجعي حسابات الشركة الخارجيين للإجتماع مع المجلس أو أي لجنة من لجان المجلس، وتتم هذه الإجتماعات في حضور العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، إلا إذا كان هناك تعارض في المصالح مع أي منهما وفقاً لتقديرات المجلس.

د) ينبغي أن يتأكد المجلس من وجود آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع المساهمين والعملاء والموردين والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم.

هـ) يعتبر مساهمو الأقلية فئة من المساهمين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة أو أي من شركاتها التابعة بحيث لا يستطيعون السيطرة عليها. وحفاظاً على حقوق مساهمي الأقلية يجب أن تمتثل الشركة لكافة الإلتزامات النظامية فيما يتعلق بحقوق مساهمي الأقلية فيها.

المسؤوليات ذات الصلة بتطبيق الحوكمة

أ)وضع لائحة حوكمة خاصة بالشركة، ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة.

ب)التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد.

ج)مراجعة اللائحة وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.

د)مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.

هـ)إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على الدوام بالتطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، أو تفويض لجنة المراجعة أو أية لجنة أو إدارة أخرى في ذلك.

اختيار وتكوين مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء بينهم عضوين مستقليين على الأقل تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وتبدأ مدة أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري بتأسيس الشركة، ويتم تعيينه من قبل الجمعية التأسيسية مالم يكن المجلس محدد في عقد تأسيس الشركة. وقد حدد المساهمين مدة عضوية أول مجلس إدارة بخمس سنوات. كما يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه عضواً منتدباً ويحدد صلاحياته والمسؤوليات المنوطه به والمكافآت الخاصة به.

معايير إختيار أعضاء المجلس

إحدى أهم مسؤوليات الجمعية العامة تقييم وإختيار المرشحين لعضوية المجلس. وتكون لجنة الترشيحات والمكافآت هي اللجنة المسئولة بشكل مباشر عن مراجعة هيكل المجلس والترشيح والتقييم المبدئي لأعضاء المجلس المحتملين، ويتم تحديد دور لجنة الترشيحات والمكافئآت على نحو أكثر تفصيلاً في لائحة تشكيل وتنظيم أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت. من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت يسعى المساهمون لإختيار أعضاء من خلفيات مهنية متنوعة ذوي تجارب وخبرات واسعة ومتنوعة مع التمتع بسمعة جيدة.

يجب أن يمتلك الأعضاء السمات الشخصية الملائمة بما في ذلك النزاهة والقدرة على إتخاذ القرارات السليمة والمعرفة المالية والإلتزام المستمر بمعايير أداء عالية. وكذلك الخبرة اللازمة في مجال إختصاصهم والمعرفة والخلفية الملائمة. كما يجب أن يمتلك الأعضاء القدرة والرغبة على تعلم طبيعة أعمال الشركة والتعبير عن آرائهم حول الموضوعات المطروحة أمامهم.

أهم العوامل الواجب على لجنة الترشيحات والمكافآت أخذها بعين الإعتبار في المرشحين المحتملين لعضوية المجلس ما يلي:

- أن يكون العضو المرشح ذو سمعه حسنة وسجل إنجازات متميز ومتوائم مع طبيعة أعمال ونشاطات الشركة.
- القدرة على تقديم مساهمات هامة ومفيدة في مناقشات المجلس وعملية صنع القرار.
- التمتع بمهارات وخبرة وخلفية مهنية والتي من شأنها أن تضيف وتكمل مجموعة المهارات والخبرة والخلفية الموجودة لدى الأعضاء الحاليين.
- الخبرة السابقة للمرشح والتي توضح قدرته على إتخاذ القرارات الهامة والحساسة.
- القدرة على الأخذ في الاعتبار بشكل ملائم ومتوازن حقوق المساهمين وأصحاب المصالح عند إتخاذ القرار.
- قدرة المرشح على تكريس الوقت والإهتمام اللازم للوفاء بالتزاماته بصفته عضواً. ومن أهم الإلتزامات هو الحضور والمشاركة الفاعلة في إجتماعات المجلس وإستعراض المواد التحضيرية بشكل ملائم .
- مدى تأهيل المرشح كعضو مستقل وفقاً لتعريف الإستقلالية الصادر من هيئة السوق المالية.
- لايجوز ان يتجاوز عدد عضويات مجلس الادارة التي يشغلها خمس عضويات في شركات مساهمة مدرجة في السوق.

- يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف (10,000) ريال سعودي. وتودع هذه الأسهم لدى الشركة أو أي جهة أخرى تحددها الشركة أو تنص عليها النُظم الحاكمة لأعمال الشركة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين. وتخصص لضمان مسؤولية العضو، وتظل غير قابلة للتداول.
- لا يجوز إنتخاب أو ترشيح أي شخص كعضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة إذا كان قد تمت إدانته سابقاً في أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. أو كان يشغل عضوية مجلس إدارة شركة منافسة. أو كان قد صدر بحقة حكم يقضي بعدم ممارسة عضوية مجالس شركات مساهمة.
- لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية (الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين في مجلس الإدارة) . التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.
- يجب ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين بمجلس الإدارة عن عضوين أو ثلث الأعضاء، أيهما أكبر وتنظر لجنة الترشيحات والمكافآت والجمعية العامة للمساهمين أيضاً إلى مدى تأهيل المرشح بوصفه عضواً مستقلاً.
- لا يجوز لعضو المجلس، بدون إذن مسبق من الجمعية العامة، يتم تجديده سنوياً، أن يقوم بالمشاركة في أي نشاط من شأنه منافسة نشاط الشركة، أو الإتجار في أحد فروع نشاط الشركة .

<u>الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين</u>

أ)يتكون المجلس من أغلبية أعضاء غير تنفيذيين، ويعرف العضو غير التنفيذي بأنه عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة، أو لا يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً منها.

ب)يعتبر العضو المستقل بوجه عام شخصاً مستقلاً عن الإدارة وكذلك لا يوجد لديه علاقة يمكن (أو يمكن أن ينظر إليها) أنها تتعارض مع قدرة العضو على العمل دائماً لمصلحة الشركة.

ج) ويشترط في العضو المستقل أيضاً أن يكون غير متصل بأحد مسنوبي الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة بصلة قرابة عائلية من الدرجة الأولى وليس لديه أي علاقة أخرى، سواءاً كانت مالية أو غير ذلك مع الشركة أو أحد منسوبي الإدارة التنفيذية فيها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو الشركات المرتبطة بها أو الأطراف ذات العلاقة. وتعبر الإستقلالية عن مدى إمكانية هذا الشخص وبشكل معقول من إتخاذ قرارات مستقلة دون وجود أو إحتمالية وجود أي تعارض بالمصالح.

وحتى يكون العضو عضواً مستقلاً، لا يجوز له قبول أي عقود خدمات إستشارية أو أي تعويضات أخرى من الشركة (بإستثناء رسوم العضوية.

د) تشمل الحالات التي يمكن لها أن تتعارض مع استقلالية العضو على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المئة (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة في مجموعتها
- أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المئة (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة في مجموعتها.
- أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العام الماضي لدى الشركة أو أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة في مجموعتها، مثل المحاسبين القانونيين وكبار المتعاملين، أو أن يكون مسيطراً على أي من تلك الأطراف خلال العام الماضي.
- أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
- أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه.
- أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

وسوف تستعرض لجنة الترشيحات والمكافآت مدى إستقلال الأعضاء المستقلين دورياً وعلى النحو المنصوص عليه في لائحة تشكيل وتنظيم أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت.

مدة العضوية في المجلس والإستقالة منه

- يجب على الجمعية العامة العادية تعيين مجلس الإدارة للمدة المحددة في نظام الشركة الأساسي.
- تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة بانتهاء الفترة المحددة لعضويته في المجلس أو عند استقالته أو بوفاته، أو عند عزل عضو مجلس الإدارة أو فقدانه الأهلية وفقا لأي أنظمة أو لوائح مطبقة. ويجوز للجمعية العامة العادية في أي وقت، عزل كافة أو أي من الأعضاء حتى لو كانت الأنظمة الداخلية للشركة تنص على خلاف ذلك، دون المساس بحق العضو المعزول بمساءلة الشركة إذا تم عزله دون مبرر مقبول أو في وقت غير مناسب.
- وإذا شغر منصب عضو مجلس الإدارة، يجوز لمجلس الإدارة تعيين بديل مؤقت له بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، على أن يعرض ذلك التعيين في أول إجتماع للجمعية العامة العادية. ويكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة سلفه. وإذا انخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى عدد اقل من النصاب المطلوب لإجتماعات مجلس الإدارة، فانه يجب دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب فرصة ممكنة لتعيين العدد المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة.
- تعتبر إستقالة العضو نافذة المفعول من تاريخ قبولها من مجلس الإدارة، أو أي وقت آخر لاحق يُقره مجلس الإدارة.
- عند إنتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة يجب على الشركة أن تُشعر هيئة السوق المالية فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك

مدة العضوية في المجلس والإستقالة منه

- يجب على الجمعية العامة العادية تعيين مجلس الإدارة للمدة المحددة في نظام الشركة الأساسي.
- تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة بانتهاء الفترة المحددة لعضويته في المجلس أو عند استقالته أو بوفاته، أو عند عزل عضو مجلس الإدارة أو فقدانه الأهلية وفقا لأي أنظمة أو لوائح مطبقة. ويجوز للجمعية العامة العادية في أي وقت، عزل كافة أو أي من الأعضاء حتى لو كانت الأنظمة الداخلية للشركة تنص على خلاف ذلك، دون المساس بحق العضو المعزول بمساءلة الشركة إذا تم عزله دون مبرر مقبول أو في وقت غير مناسب.
- وإذا شغر منصب عضو مجلس الإدارة، يجوز لمجلس الإدارة تعيين بديل مؤقت له بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، على أن يعرض ذلك التعيين في أول إجتماع للجمعية العامة العادية. ويكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة سلفه. وإذا انخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى عدد اقل من النصاب المطلوب لإجتماعات مجلس الإدارة، فانه يجب دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب فرصة ممكنة لتعيين العدد المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة.
- تعتبر إستقالة العضو نافذة المفعول من تاريخ قبولها من مجلس الإدارة، أو أي وقت آخر لاحق يُقره مجلس الإدارة.
- عند إنتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة يجب على الشركة أن تُشعر هيئة السوق المالية فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.

تنظيم أعمال المجلس

الفصل بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

- إن عملية الفصل بين دور كل من الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة هي وسيلة لضمان وجود توازن مناسب في السلطة، وزيادة المسؤولية لدى المجلس وكذلك القدرة على إتخاذ قرارات مستقلة، وبالتالي تحقيق التوازن بين السلطة والوظائف ونطاق السيطرة. وبناءً عليه، فإن رئيس مجلس إدارة الشركة لن يقوم بدور الرئيس التنفيذي أو أي منصب تنفيذي آخر في الشركة أو أي شركة في مجموعتها.
- يقوم المجلس، من خلال تصويت أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، بإختيار رئيسه وذلك على أساس كفاءته وإنجازاته وخبرته العملية كما يجوز للمجلس تعيين عضواً منتدباً من أعضاءه للرقابة والإشراف على الإدارة التنفيذية بشكل أكثر قرباً وتفصيلاً.

دوررئيس مجلس الإدارة

- يتولى رئيس مجلس الإدارة مسؤولية قيادة المجلس وضمان أداء مسئوليته بنجاح. ومن مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة هي ترأس إجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين، وتنفيذ كافة المسؤوليات الأخرى الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة وتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام الجهات الرسمية والخاصة والتوقيع نيابة عنها. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم رئيس المجلس بالآتي:
- الدعوة لعقد إجتماعات المجلس وفقاً لما يقتضيه الأمر وعند الحاجة.
- توجيه مناقشات المجلس لمعالجة القضايا الحاسمة التي تواجه الشركة.
- التأكد من قيام المجلس ككل بإعداد رؤية وأهداف وإستراتيجيات وسياسات عمل الشركة وإستمرار رصد الخطوات المتخذة والأداء الدوري في تحقيق هذه الإستراتيجيات.
- ضمان تمكين الأعضاء وتشجيعهم على القيام بدورهم في الإجتماعات وأن يكون لديهم الفرص الملائمة للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم.
- ضمان تزويد الأعضاء بالمعلومات الكافية في الوقت المناسب وقبل الإجتماع، والتأكد من أن محاضر الإجتماعات تعكس بشكل صحيح ودقيق القرارات والتوصيات المتخذة في الإجتماعات.
- ضمان تطبيق مقتضيات نظام الحوكمة في الشركة بشكل فعّال.
- على رئيس مجلس الإدارة ضمان وجود علاقة عمل سليمة بين المجلس والرئيس التنفيذي. وسيكون رئيس المجلس، أو عضو مجلس الإدارة المنتدب في حال تعيينه، بمثابة نقطة إتصال رئيسية بين المجلس والرئيس التنفيذي، ويجب أن يكون رئيس المجلس وعضو مجلس الإدارة المنتدب، في حال تعيينه، على دراية بالقضايا الرئيسية للشركة من خلال الرئيس التنفيذي والتي هي محط إهتمام المجلس.

نائب رئيس مجلس الإدارة

يقوم المجلس بإختيار نائباً لرئيس المجلس يتولى إدارة إجتماع المجلس نيابة عن الرئيس في حال غيابه.

عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الرئيس التنفيذي

يجوز لمجلس إدارة الشركة تعيين عضواً منتدباً للشركة وتحديد مكافآته والمسؤوليات والصلاحيات المنوطه به والذي يتولى مهام الإشراف على عملية إعداد الإستراتيجية التشغيلية للشركة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة والإشراف على أداء الرئيس التنفيذي للشركة. ويشمل ذلك:

- تحقيق الكفاءة في توظيف الموارد لتحقيق أهداف الشركة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، والإشراف على قيادة كافة الأنشطة التشغيلية للشركة ضمن إطار توجهات وقرارات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس.
- الإشراف على وتوجيه عملية إعداد الخطط الإستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى ومناقشتها مع فريق الإدارة التنفيذي في الشركة ورفعها لمجلس الإدارة للمناقشة والاعتماد.
- مراقبة تنفيذ الأهداف العامة للشركة ومراقبة العمليات التنفيذية والأداء العام للشركة.
- العمل مع فريق الإدارة التنفيذي في إعداد الخطط التوسعية للشركة.
- بناء علاقات إستراتيجية مع عملاء الشركة الرئيسين والعمل على التطوير الدائم للشركة.
- متابعة الرئيس التنفيذي في تنفيذ الخطط التشغيلية، وتحديد الانحرافات وأسبابها، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بمعالجة أسباب ونتائج هذه الانحرافات، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الانحرافات.
- مراجعة نتائج تنفيذ الخطط التشغيلية بصفة دورية (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي) للتأكد من أن تنفيذ الخطط الموضوعة يؤدي إلى تحقيق النتائج المرغوبة، وإعادة النظر في هذه الخطط في حال عدم ملائمة النتائج.
- الإشراف على وتوجيه عملية إعداد الموازنة السنوية للشركة وعرضها ومناقشتها مع مجلس الإدارة.
- العمل على تحسين الصورة والإنطباع العام للشركة وسمعتها في السوق بين العملاء والمنافسين ومجتمع الأعمال.
- توجيه جميع موارد الشركة بالشكل الذي يضمن الإستغلال الأمثل لها ضمن إطار تنفيذ الخطط والموازنات المعتمدة من مجلس الإدارة.
- الإشراف على وتوجيه عملية تنفيذ التوجهات والأهداف والقرارات الرئيسية للشركة.
- الإشراف على وتوجيه عملية إعداد ومراجعة هيكل العمل في الشركة وتقييمه ومراجعته بصفة مستمرة.

- العمل مع رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في متابعة دعاوى الشركة القضائية وحل الخلافات والمسائل المتعلقة مع الجهات الأخرى.
- العمل مع الإدارة التنفيذية في مشروع بناء وترسيخ هوية الشركة.
- توجيه وتحفيز الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذي في الشركة لأداء أعمالهم بكفاءة عالية.
- دعم ومتابعة تنفيذ الرئيس التنفيذي لقرارات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
- مراقبة الخلل والقصور في الأداء العام للشركة واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت الملائم.
- ضمان تنفيذ توجهات وقرارات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
- السعي لتطوير نشاطات الشركة وتحسينها، وتقديم المقترحات الخاصة بتطوير العمل في الشركة.
- تمثيل الشركة في جميع المفاوضات والعقود ذات الطابع التشغيلي وفقاً للائحة الصلاحيات والمسؤوليات المعتمدة.
- تمثيل الجهاز التنفيذي في اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
- متابعة أداء المنافسين وما يستجد في السوق الذي تعمل به الشركة وتوجيه الإدارات ذات العلاقة للإستجابة للمنافسة بشكل فعّال.
- العمل مع الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذي في تطوير وتطبيق خطط تطوير أداء الشركة.
- الإشراف على وتوجيه عملية إعداد التقارير الدورية عن إنجازات الأعمال في الشركة ونتائجها ورفعها لمجلس الإدارة في الشركة والجهات التنظيمية ذات العلاقة.
- إقرار حاجة الشركة من الموارد البشرية واعتماد الخطط الخاصة بتوفير هذا الإحتياج.
- إقرار تعيينات الموظفين من كبار تنفيذيين (درجة مدير قطاع فما فوق) وإنهاء خدماتهم وتسوية مستحقاتهم وفقاً للائحة الصلاحيات والمسؤوليات المعتمدة.
- التقييم المستمر لأداء الرئيس التنفيذي ومناقشة التقييم مع الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة ورفع التوصيات الخاصة بعملية تجديد التعاقد والتعويضات والمكافآت.
- متابعة الالتزام بالموازنة السنوية المعتمدة.
- الإشراف على صرف النفقات التشغيلية والرأسمالية وتملك الأصول والتصرف فيها وفقاً للائحة الصلاحيات والمسؤوليات المعتمدة.
- متابعة إستثمارات الشركة والرفع بتوصياته بخصوصها إلى لجنة الإستثمار ومجلس الإدارة.
- متابعة وضع التدفقات النقدية للشركة، وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
- تنفيذ المهام الموكلة له من مجلس الإدارة.

سكرتير المجلس (أمين سر المجلس)

يقوم المجلس بتعيين سكرتيراً للمجلس .

أ) يجب أن يتولى السكرتير مسؤولية كافة أعمال سكرتارية المجلس والترتيب لعقد إجتماعات المجلس وإعداد جدول أعمال الإجتماع والعروض وإرسالها إلى أعضاء المجلس، وكذلك الحفاظ على كافة مستندات المجلس بما في ذلك المذكرات ومحاضر الإجتماعات والقرارات والمراسلات، كما يقوم السكرتير بإيصال وتبليغ قرارات وتوجيهات المجلس إلى الأطراف المعنية في الشركة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي .

التوجيه والتعليم المستمر للأعضاء.

أ يجب أن يوفر المجلس برامج توجيه للأعضاء الجدد يتضمن عروضاً من قبل الإدارة التنفيذية حول الخطط الإستراتيجية للشركة والنواحي المالية الهامة والمسائل المحاسبية وإدارة المخاطر والشئون القانونية وبرامج الإلتزام وعملياتها التشغيلية وسياسات تعارض المصالح والسلوك المهني والهيكل الإداري والتنظيمي وكذلك السياسات والممارسات الرئيسية للشركة، بالإضافة إلى تعريف بالمسئولين التنفيذيين ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين. كما يجوز أن تتضمن البرامج التوجيهية أيضاً الزيارات الميدانية لمواقع مشاريع الشركة إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى تزويد كل عضو جديد بنسخ من النظام الأساسي وموجزا عن خطة الشركة الإستراتيجية وغيرها من المعلومات المهمة.

ب)يجب أن يوفر المجلس أيضاً برامج تعليم مستمرة لكافة أعضاء المجلس، والتي تتيح للأعضاء أن يتلقوا بصفة دورية مواد أو جلسات مختصرة حول الموضوعات التي من شأنها مساعدتهم في أداء مهامهم.

إجتماعات المجلس

أ) يجب أن يعقد المجلس إجتماعات منتظمة عند دعوة رئيس المجلس على ألا تقل عدد الاجتماعات عن أربع اجتماعات خلال العام المالي للشركة. كما يجب أن يدعو رئيس مجلس الإدارة أو نائبه خطياً لعقد إجتماعات طارئة إذا طلب ذلك عضوين من أعضاء مجلس الإدارة.

ب) يترأس رئيس مجلس الإدارة (أو نائب الرئيس في حالة غيابه) إجتماعات المجلس ويتولى مسؤولية التنسيق الإداري لعمل المجلس.

ت) يضع المجلس جدولاً زمنياً لإجتماعاته خلال السنة عند بداية كل سنة مالية للشركة. كما يجب أن يتم تأكيد وتحديد موعد الإجتماع التالي للمجلس في نهاية كل إجتماع من إجتماعات المجلس إن أمكن ذلك.

ث) يجب أن يتم إعداد محاضر الإجتماعات على نحو تفصيلي ويجب أن تشمل جميع بنود أجندة الإجتماع بما في ذلك التصويت على القرارات أو الإعتراضات إن وجدت. ويجب أن يتم توقيع محاضر الإجتماعات من قبل رئيس مجلس الإدارة وسكرتير المجلس.

ج) يتولى سكرتير المجلس أرشفة وحفظ محاضر الإجتماعات وإرسال نسخ منها لأعضاء المجلس والجهات الإشرافية على الشركة خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ عقد الإجتماع.

ح) يجب أن تتضمن تقارير المجلس السنوية بياناً بعدد إجتماعات المجلس المنعقدة خلال الفترة المعد عنها التقرير والتي يمكن للأعضاء حضورها وعدد الإجتماعات التي لم يستطيع الأعضاء حضورها.

جدول أعمال المجلس

أ) يجب أن يتأكد المجلس من إشتراك عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بشكل فعّال في إعداد جدول أعمال إجتماعات المجلس. يجب أن يعمل عضو مجلس الإدارة المنتدب والأعضاء الآخرين المكلفين مع الرئيس التنفيذي لوضع جدول الأعمال وكذلك التأكد من تقديم كافة المواد ذات الصلة في الوقت المناسب قبل كل إجتماع.

ب) يجوز تغيير جدول الأعمال عندما يقتضي الأمر ضرورة قيام المجلس بإتخاذ قرارات مهمة لحماية الشركة من الضرر أو في حالة ضرورة إتخاذ قرار في موضوع قد يؤدي إلى تعارض المصالح بين أحد أعضاء المجلس والشركة.

ت) يجب أن يتم إرسال جدول الأعمال من قبل سكرتير المجلس إلى كافة الأعضاء قبل موعد إنعقاد الإجتماع بسبعة (7) أيام عمل على الأقل.

مواد وعروض إجتماعات المجلس

أ) يجب أن يتم توزيع الوثائق والمعلومات والبيانات الهامة الأخرى إلى المجلس قبل موعد إنعقاد الاجتماع بسبعة (7) أيام عمل على الأقل وذلك حتى يمكن الحفاظ على الوقت وتركيز وقت الإجتماع حول الإستفسارات التي تنشأ عن هذه الموضوعات والوثائق. وعندما تكون الموضوعات حساسة جداً ولا يمكن إبلاغها كتابة أو إرسالها عبر البريد الإليكتروني، يجب عندئذ مناقشتها شفهياً خلال الاجتماع. يتم إرسال الوثائق والمعلومات والبيانات الهامة الأخرى المتعلقة بموضوعات الإجتماع من قبل السكرتير إلى أعضاء المجلس وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة عليها.

ب) يجب أن يتأكد رئيس المجلس بأنه يتم إعطاء أعضاء المجلس معلومات كافية وشاملة حول موضوعات الإجتماع وذلك حتى يتمكّن المجلس من ممارسة وظيفتة بصورة ملائمة ويبني قراراته على معلومات محدثّة وموثوقة.

حضور الاجتماعات

أ) يجب على أعضاء مجلس الإدارة حضور الجمعية العامة للشركة وإجتماعات المجلس وإجتماعات اللجان واللجان الفرعية التي يشغلون عضويتها وأن يقوموا بتكريس الجهد والوقت المطلوب في هذه الإجتماعات وكذلك تكرار عقد اللقاءات على النحو اللازم ليتمكنوا من أداء مسئولياتهم على النحو الملائم بما في ذلك التحضير قبل إنعقاد الإجتماع.

ب) يجب أن يتأكد سكرتير المجلس من إكتمال نصاب عقد الإجتماع قبل بدء كل إجتماع، كما يجب أن يقدم لرئيس مجلس الإدارة أسماء الأعضاء الغائبين عن الإجتماع وأسباب عدم الحضور إن وجدت.

ت) يمكن للمجلس مطالبة أحد أعضاءه، بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت بتقديم إستقالته في حالة عدم مقدرته على حضور إجتماعات المجلس بدون تقديم عذر مقبول من مجلس الإدارة.

ث) قد يدعو رئيس مجلس الإدارة عضو أو أكثر من أعضاء الإدارة التنفيذية للحضور بإنتظام في إجتماعات المجلس وقد يتضمن الإجتماع أيضاً حضور بعض المسئولين أو الموظفين من حين لآخر وفقاً لما يقتضيه الأمر في ظل بعض الظروف وذلك دون الحق في التصويت.

نصاب المجلس و إتخاذ القرارات

أ) لا يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحاً الا إذا حضره أغلبية الأعضاء.

ب) تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الإجتماع وعند تساوي الأصوات يرجح القرار الذي صوت معه رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه.

ت) يجوز لعضو المجلس أن ينيب عضواً آخر في حال عدم مقدرته حضور الإجتماع، ويجب أن تتوافر الشروط التالية في حالة إختيار عضو مجلس إدارة لينوب عن عضو آخر لتمثيله في إجتماع مجلس الإدارة:

ث) لا يجوز لعضو مجلس الادارة أن ينوب عنه أكثر من عضو واحد في حضور ذلك الإجتماع.

ج) ان تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وبشأن إجتماع محدد.

ح) لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشانها.

خ) يجب أن يتأكد رئيس مجلس الإدارة من سماع آراء كافة الأعضاء وأن كافة القضايا تم تناولها على نحو صحيح وتم توثيق القرارات رسمياً في محضر الإجتماع.

محاضر الإجتماعات

أ) تُثبت مداولات وقرارات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس الإدارة وسكرتير المجلس وتدون تلك المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وسكرتير المجلس.

ب) يجب أن يتم تسجيل إجتماعات المجلس في محاضر إجتماعات مرقمة ترقيما تسلسلياً، والتي يجب أن تعكس سير الإجراءات خلال الجلسات ويجب أن تتضمن أسماء الأشخاص الحاضرين في الإجتماع وجدول أعمال الإجتماع والتسجيل الحرفي لقرارات المجلس وعدد أصوات القرارات المتخذة الموافقة والأصوات المعارضة.

ت) لمجلس الإدارة أن يصدر قراراته بالتمرير عن طريق عرضها على كافة الأعضاء متفرقين مالم يطلب أحد الأعضاء كتابةً إجتماع المجلس للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تال له.

عقد الإجتماعات

أ) يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من رئيسه بحد أدنى اجتماعين خلال العام المالي. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وعلى الرئيس دعوة المجلس للإجتماع إذا طلب ذلك إثنان من الأعضاء.

ب) تعقد إجتماعات المجلس في مركز الشركة أو في أي مكان آخر يحدده رئيس المجلس. مع مراعاة ملائمة مكان الاجتماع لأغلبية أعضاء المجلس.

القضايا الرئيسية محل إهتمام المجلس

يجب أن يتم إخطار مجلس إدارة الشركة بالقضايا الهامة الآتية:

أ) خطط الأعمال متوسطة وطويلة الأجل وتوقعات الإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية.

ب) الموازنات السنوية بما في ذلك الموازنات الرأسمالية وموازنات الموارد البشرية والمصروفات مع المقارنة بالأداء الفعلي وتحليل الإنحرافات.

ت) نتائج العمليات التشغيلية الربع سنوية للشركة بشكل عام ونتائج قطاعات الأعمال بها.

ث) تقارير المراجعة الداخلية وتقارير مراجعة الإلتزام والمخاطر.

ج) خطاب الإدارة الصادر من المحاسب القانوني الخارجي.

ح) تفاصيل المشاريع المشتركة أو إتفاقيات التعاون أو الإتفاقيات مع الموزعين والوكلاء وغيرها.

خ) إصدار أنظمة جديدة أو تعديل أحدها أو تطبيق معيار محاسبي أو تغيير في تقدير جوهري لأحد عناصر القوائم المالية وغيرها من تلك الأمور التي قد تؤثر على الشركة.

د) الآثار المترتبة على القضايا القانونية الهامة وحالتها، أو أي قضية يتم رفعها ضد الشركة.

ذ) المطالبات أو الإشعارات الهامة الواردة من قبل السلطات التنظيمية.

ر) الإخفاق أو إحتمالية الإخفاق في سداد القروض، بما في ذلك غرامات تأخير السداد أو غيرها من المستحقات إلى الجهات التمويلية.

ز) الحوادث الهامة والخطرة وحالات التلوث والمشاكل البيئية التي تكون الشركة طرفاً فيها.

س) المطالبات العامة أو المطالبات الناتجة عن مسؤولية قانونية لمنتج من منتجات الشركة، بما في ذلك أي حكم قضائي ضد الشركة أو على إحدى شركاتها التابعة أو الشركات المستثمر فيها ويؤثر سلباً على الشركة.

تعويضات مجلس الإدارة

1) تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح الصافية المحققة بموجب ميزانية مدققة ويتم طلب صرف النسبة من قبل اعضاء مجلس الادارة ورفعها الى الجمعية العامة للموافقة والاقرار والاعتماد.

2) يحصل عضو المجلس المستقل على بدل حضور إجتماع بواقع ثلاثة الاف (3,000) ريال سعودي عن كل إجتماع يحضره.

3) في حالة استقالة العضو أو إعفاؤه بما لا ينتفي معه منحه المكافأه يتم إحتساب مكافأته وفقا للمدة التي قضاها في عضوية المجلس.

4) يجب أن يتم الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عن كافة التعويضات التي صُرفت لأعضاء المجلس واللجان.

5) يحصل عضو المجلس المقيم خارج المدينة التي يعقد بها الإجتماع على تذكرة سفر (ذهاباً وإياباً) من مكان إقامته إلى موقع عقد الإجتماع، بالإضافة إلى أي تكاليف أخرى مرتبطة بالإقامة والمواصلات.

تقييم الأداء

تقييم أداء المجلس

أ) يجب على المجلس إجراء مراجعة سنوية حول أدائه ويجب أن تشمل هذه المراجعة لمحة عامة عن قدرات المجلس ككل ومدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية المخططة، وكذلك التقييم الفردي لمؤهلات كل عضو من الأعضاء والقواعد واللوائح ذات الصلة بهم مع إعتبار أي تغييرات قد تطرأ على مسئوليات الأعضاء وغيرها من العوامل التي قد يحددها المجلس لتكون مناسبة للمراجعة. وسوف يكون هذا التقييم عاملاً هاماً في تحديد مدة بقاء الأعضاء، فضلاً عن المهارات والصفات المطلوبة في المرشحين لعضوية المجلس.

ب) تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت تحديد نقاط القوة والضعف في المجلس وإقتراح الحلول لمعالجة أي قصور.

تقييم أداء عضو مجلس الإدارة المنتدب

أ) يجب أن يقوم المجلس بإجراء مراجعة سنوية لأداء عضو مجلس الإدارة المنتدب للتأكد من تقديمه لأفضل مستوى من القيادة للشركة على المدى القصير والطويل.

ب) تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتقديم المساعدة للمجلس بعملية تطوير معايير لتقييم أداء عضو مجلس الإدارة المنتدب وإبلاغ هذه المعايير له وأية تحديثات عليها.

تقييم أداء الرئيس التنفيذي

أ) بناء على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت، يجب أن يقوم المجلس بإجراء مراجعة سنوية لأداء الرئيس التنفيذي للتأكد من تقديمه لأفضل مستوى من القيادة للشركة على المدى القصير والطويل.

ب) تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتعاون مع عضو مجلس الإدارة المنتدب بوضع معايير لتقييم أداء الرئيس التنفيذي ويجب أن يتم إبلاغ هذه المعايير إلى الرئيس التنفيذي وأية تحديثات عليها.

الجمعية العامة وحقوق المساهمين

الحقوق العامة للمساهمين

تُثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات

1) يجب أن يضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية.
2) يجب توفير جميع المعلومات التي تُمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافيه ودقيقة، وان تقدَّم وتحدَّث بطريقة منتظمة وفي والمواعيد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.

حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة

1) تُعقد الجمعية العامة بدعوة مرة على الأقل في السنة خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
2) تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة. ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم (5%) من رأس المال على الأقل.
3) يجب الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد (بواحد وعشرين) يوماً على الأقل. ويتم الإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في المملكة إحداهما تقع في المركز الرئيسي للشركة ويجوز للشركة استخدام التقنية الحديثة للتواصل مع المساهمين.
4) يحق للمساهم أن يوكل عنه-كتابةً -مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة.
5) يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين كما يجب احاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات وإجراءات التصويت.
6) يجب العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك اختيار المكان والوقت الملائمين.

7) يجوز للشركة الاكتفاء باستخدام التقنية الحديثة للتواصل مع المساهمين مع وجود سجل يثبت تبليغ المساهمين سواء من خلال خطابات مسجلة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة. ويجب إرسال نسخة من الدعوة وجدول الأعمال إلى وزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر.

8) يجب على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمين في إدراجها على جدول أعمال الاجتماع. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

9) للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني. وعلى مجلس الإدارة أو المحاسب القانوني الإجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

10) يجب أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم.

11) يجب تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، كما يجب ان تقوم الشركة بتزويد الهيئة بنسخة من محضر الاجتماع خلال (عشرة) ايام من تاريخ انعقاده.

12) في حال إدراج أسهم الشركة للتداول فيجب إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.

حقوق التصويت

1) يُعد التصويت حقاً أساسيا للمساهم لا يمكن إلغاؤه باي طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره.

2) تُطبق الشركة فيما يتعلق بالتصويت على بنود وقرارات الجمعية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة نظامها الأساسي بحيث تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم.

3) يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم، مثل صناديق الاستثمار، الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.

حقوق المساهمين في أرباح الأسهم

1) يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، ويجب اطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة.

2) تقر الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح سواءً الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة.

تعارض المصالح والسرية

تعريفات أساسية

1) يعرّف الشخص صاحب المصلحة بأنه عضو مجلس الإدارة أو عضو فريق الإدارة بالشركة أو أي من شركاتها التابعة والذي تكون له مصلحة مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة، أو أي طرف ذي صله به (حسب التعريف المبين أدناه).

2) ويعرّف الطرف ذي الصلة (أو ذي العلاقة) بالنسبة لأعضاء فريق الإدارة أو عضو مجلس إدارة أو مساهم فرد يمتلك نسبة كبيرة من الأسهم (تساوي أو تزيد عن 5%)، أي من الآتي بياناتهم:

أ) الزوج والزوجة والأولاد القصر (يشار إليهم مجتمعين بـ"عائلة الفرد").

ب) أي شركة تكون للفرد أو لأي من أفراد عائلته أو لأكثر من فرد منهم مجتمعين أو لأي شخص ذي صلة به، أي مصلحة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مما يتيح لهم القدرة على:

- التصويت أو السيطرة على أصوات تساوي أو تزيد عن (30%) في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.
- أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالبية حقوق التصويت في إجتماعات مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.

3) كما يعرّف **الطرف ذي الصلة** (أو ذي العلاقة) فيما يتعلق بشركة تملك نسبة كبيرة من الأسهم (تساوي أو تزيد عن 5%) بـ:

أ) أي شركة أخرى تكون تابعة لها، أو قابضة لها، أو زميله تملكها الشركة الأم نفسها.

ب) أي شركة يكون أعضاء مجلس إدارتها معتادين على التصرف وفقاً لتوجيهات، أو تعليمات الشركة التي تملك نسبة كبيرة من الأسهم.

ت) أي شركة تكون للشركة التي تملك نسبة كبيرة من الأسهم، وأي شركة أخرى ورد تعريفها في الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) أعلاه مجتمعتين أو لأي شخص ذي صلة بها، أي مصلحه في رأسمالها سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم القدرة على:

- التصويت أو السيطرة على أصوات تساوي أو تزيد عن (30%) في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.
- أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالبية حقوق التصويت في إجتماعات مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.

4) يقصد **بالعملية الجوهرية** بأنها أي مشروع عمل أو ترتيب مع أي منشأة أخرى، سواء ربحية أو غير ربحية إذا إشتملت، أو من المحتمل أن تشتمل على دفعات إجمالية من الشركة أو للشركة، في أي سنة مالية للطرف المستلم أو الممول، بما يعادل أو يزيد عن مبلغ (5,000,000) مليون ريال سعودي أو ما يعادلة من العملات الأخرى. أو أي مبلغ يعادل (10%) من إجمالي الإيرادات للطرف المستلم أو الممول من العام المالي المنقضي.

5) تعرف **فرصة عمل** للشركة بأنها فرصة العمل التي يكون لشخص صاحب المصلحة، أو طرف ذو صلة به، يرغب الاستثمار أو المشاركة في عمل أو ترتيب، قد تكون الشركة مهتمة بالحصول عليه، وقد قررت فعلاً عزمها على الدخول في أو دراسة تلك الفرصة.

6) ينشأ **تعارض المصلحة** عندما يكون أحد العاملين في الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء اللجان، تتعارض مصلحة العمل والشركة مع مصالحه الشخصية أو مع المصالح الشخصية لأي طرف ذو صلة به. حيث يمكن لهذا التعارض أن يجعل من الصعب على هذا الشخص أداء مهامه بشكل عادل ومستقل وحيادي. وحتى في غياب الدليل على إرتكاب أعمال مخالفة، فإن مجرد الشك في وجود تعارض في المصالح يمكن أن يتسبب في تقويض الثقة في هذا الشخص في قدرته على التصرف بشكل صحيح وموضوعي وبإستقلالية. كما ينشأ تعارض المصالح أيضاً عندما يجب على العضو أو المسئول أو الموظف أن يختار بين مصالح الشركة أو بين مصالحه الشخصية أو المصالح الشخصية لشخص ذو صلة به. إن الحالة التي يكون فيها قرار العضو أو المسئول أو الموظف محل شبهة، حيث يظهر تحيزه لطرف ما أو حين يحصل على منفعة من أي نوع، هو بحد ذاته يعتبر تعارضاً في المصالح.

<u>السياسات المتعلقة بتعارض المصالح</u>

1) لا يجوز أن يكون للشخص صاحب المصلحة أو أي طرف ذي صلة به أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو شركاتها التابعة أو الصناديق الاستثمارية التي تديرها إلا بترخيص من الجمعية العامة للمساهمين يجدد كل سنة، ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المنافسة العامة إذا كان الشخص صاحب المصلحة أو الطرف ذي الصلة به صاحب العرض الأفضل. كما يستثنى من ذلك معاملات الشخص صاحب المصلحة أو أي طرف ذي صلة به مع الشركة بصفتة مستثمراً (عميلاً) بشرط عدم حصولة على أي ميزة تفضيلية عن العملاء الآخرين وفقاً لسياسات وإجراءات العمل المعتمدة في الشركة.

2) على عضو المجلس أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو شركاتها التابعة أو الصناديق الاستثمارية التي تديرها، ويثبت هذا التبليغ في محضر إجتماع المجلس، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة التصويت على المداولات المتعلقة بذات الموضوع أو التصويت الذي يصدر بشأنه سواءً في الجمعية العامة او في

إجتماع مجلس الادارة، ويقوم رئيس المجلس بإبلاغ الجمعية العادية عند إنعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني.

3) لن يتقاضى أعضاء المجلس الذين هم أعضاء في اللجان المنبثقة من المجلس تعويضاً مباشراً أو غير مباشر مقابل تقديمهم خدمات إستشارية للشركة حتى وإن كانت خارج نطاق أعمالهم كأعضاء في اللجان.

4) يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور إجتماعات ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارية.

5) لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة، أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.

6) لا يجوز لعضو مجلس الادارة – بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة – ان يشترك في أي عمل من شانه منافسة الشركة، أو أن يتجّر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله أو أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركة منافسة.

7) يحظر على عضو مجلس الإدارة قبول أية وكالات عن المساهمين لحضور إجتماعات الجمعيات العمومية للمساهمين.

8) في حالة طرح أسهم الشركة للتداول في السوق المالي فإنه يحظر على أعضاء المجلس التداول في أسهم الشركة في الآجال القصيرة بقصد المضاربة سواء بشكل يومي أو بشكل أسبوعي، كما يحظر عليهم تداول هذه الأسهم بقصد إيهام باقي المستثمرين والتأثير على أسعار الشركة سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يحظر عليهم التداول في أسهم الشركة عندما يصل إلى علمهم معلومات عن أي أحداث أو قرارات مهمة من شأنها التأثير على أسعار أسهم الشركة وفي جميع الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي صلة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للشركة خلال فترات الحظر التي تفرضها الجهات المشرفة على السوق المالي.

9) تظل أسرار الشركة التي إطلع عليها أعضاء المجلس بسبب مباشرتهم لإدارتها من ملكية الشركة ولا يصح الإفصاح عنها أو السماح بالإفصاح عنها إلا إذا تم الموافقة على هذا الإفصاح من قبل الشركة أو من الشخص الذي قدم المعلومة كتابةً أو وفقاً لما يقتضيه القانون والنظام.

10) تعتبر جميع الوثائق التي يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بها كجداول أعمال إجتماعات المجلس ولجانه والخطابات والمذكرات والتقارير الدورية والدراسات ملكًا للشركة تحكمها صفة الحيازة المؤقتة لدى العضو ولا يجوز لعضو المجلس تصويرها ولا إطلاع الغير عليها ويجب على العضو إعادتها إلى الشركة خلال موعد أقصاه أسبوع من إنتهاء مدة عضويته في كل دورة للمجلس.

11) لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يذيعوا إلى المساهمين، في غير إجتماعات الجمعية العامة، أو إلى الغير ما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن التعويض.

12) يحق لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك أو الإستفادة من منتجات وخدمات الشركة الاستثمارية والإستشارية بصفتهم عملاء ولا يجوز تقديم معاملات تفضيلية لأي عميل مقابل العملاء الآخرين في الشركة، ويتم الإفصاح عن طبيعة هذه المعاملات وحجمها في تقرير مجلس الإدارة السنوي.

13) فيما يخص فرص العمل، فإن الإستغلال المحتمل بواسطة الشخص صاحب المصلحة، أو أي طرف ذي صلة به، لأي فرصة عمل للشركة لا يشكل في جميع الحالات، تعارضاً في المصالح فتعتبر فرصة العمل المحتملة للشركة بأنها قد تؤدي إلى تعارض في المصلحة فقط إذا قرر مجلس الإدارة أن تلك المصلحة تشكل تعارضاً في المصالح. ولا يجوز أن يشارك عضو مجلس الإدارة في هذا القرار إذا كان، أو أي طرف ذي صلة به، ذو مصلحة فعلية أو محتملة بفرصة العمل محل القرار.

14) يجب على أي شخص صاحب مصلحة، فيما يتعلق بأي تعارض فعلي أو محتمل في المصالح، بما في ذلك أي فرصة عمل للشركة، الإفصاح فور علمه بأي تعارض محتمل أو فعلي في المصلحة وفقاً للجدول أدناه:

شخص صاحب مصلحه أو طرف ذا صلة بـ	يتم الإفصاح إلى (صاحب الصلاحية)
كافة المناصب التنفيذية دون مدير إدارة	رئيس المطابقة والإلتزام
مدير إدارة	▪ الرئيس التنفيذي ▪ رئيس المطابقة والإلتزام

الرئيس التنفيذي / رئيس المطابقة والإلتزام	لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو مجلس الإدارة	▪ مجلس الإدارة ▪ الجمعية العامة للمساهمين

15) بعد الإفصاح عن أي تعارض مصلحة فعلي أو محتمل أو فرص عمل للشركة وجميع العمليات الجوهرية المتعلقة بها، وبعد أي عملية مناقشة مع أي شخص أو أشخاص، بما في ذلك الشخص صاحب المصلحة، يقوم صاحب الصلاحية بإقرار ما إذا كانت الحالة تعتبر تعارض مصالح فعلي أو محتمل وتحديد الإجراء المطلوب إتخاذة لتفادي هذا التعارض في المصلحة والحفاظ على مصلحة الشركة إبتداءً.

16) يقوم الرئيس التنفيذي بإبلاغ لجنة الترشيحات والمكافآت كتابياً عن أي قرار يتخذه بشأن أي تعارض مصلحة فعلي أو محتمل أو أي فرصة عمل للشركة مع أي شخص صاحب مصلحة أو أي طرف ذي صلة به. وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتبليغ كتابياً لمجلس الإدارة عن أي قرار تتخذه بشأن أي تعارض مصلحة فعلي أو محتمل أو أي فرصة عمل للشركة يكون مع أي شخص صاحب مصلحة (الرئيس التنفيذي أو رئيس المطابقة والإلتزام) أو أي طرف ذي صلة به.

17) كما يقوم عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس والجمعية العامة للمساهمين عن أي تعارض مصلحة فعلي أو محتمل أو أي فرصة عمل للشركة يكون معه أو أي طرف ذي صلة به.

18) يجوز للشخص صاحب المصلحة الاستثمار في أي كيانات أخرى وذلك كجزء من إستراتيجية الاستثمارات الشخصية لديه، وفي كل الأحوال يجب عليه الإفصاح بالنسبة للاستثمارات في الكيانات التي تنافس، في أي جزء جوهري من أعمالها، لجزء جوهري من أعمال الشركة أو شركات تمثل جزء من محفظة الشركة الاستثمارية الأمر الذي يشكل نوعاً من تعارض المصالح أو ما يشبه التعارض.

19) لتجنب أي تعارض في المصالح، يجب على فريق الإدارة في الشركة (إما بشكل فردي أو مع أي طرف أو أطراف ذات صله) عدم القيام بإجراء أي استثمار قد يتعارض مع أنشطة الشركة، بدون الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي واشعار مسؤول المطابقة والالتزام. ويجب على الرئيس التنفيذي (إما بشكل فردي أو مع أي طرف أو أطراف ذات صله) عدم القيام بإجراء أي استثمار قد يتعارض مع أنشطة الشركة، إلا بعد اشعار مسؤول المطابقة والالتزام، ويستثنى من ذلك الاستثمار الذي يتم عن طريق شركات الاستثمار أو صناديق اللاستثمار أو أي أوعية استثمارية أخرى لا يكون للشخص صاحب المصلحة تأثيرا على قرارات الاستثمارات فيها.

20) لا يجوز لأعضاء فريق الإدارة في الشركة العمل في مجلس إدارة أو لجنة إستشارية أو ما في حكمها، بأي كيان ربحي أو غير ربحي، إلا بعد الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي، كما لا يجوز للرئيس التنفيذي العمل في مجلس إدارة أو لجنة إستشارية أو ما في حكمها، بأي كيان ربحي أو غير ربحي، إلا بعد الحصول على موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت.

21) إذا تبين لأي صاحب مصلحة أن ثمة سبب مقنع يحمله على الإعتقاد أن ثمة صاحب مصلحة آخر قد أخفق في الإفصاح عن تعارض فعلي أو محتمل في المصالح أو بشأن فرصة عمل للشركة والتي يجب الإفصاح عنها بمقتضى هذه اللائحة، عليه تبليغ صاحب الصلاحية .

22) يقوم صاحب الصلاحية بالتشاور مع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت أو الرئيس التنفيذي أو رئيس المطابقة والإلتزام (حسب ما تقتضية الحالة)، ويجوز له طلب الشخص صاحب المصلحة، والذي يُزعم بأنه قد أخفق في الإفصاح في الوقت المحدد عن أي تعارض محتمل أو فعلي في المصالح والمطلوب الإفصاح عنها بمقتضى هذه اللائحة، سواء كانت تخصه أو تخص أطراف ذوي صلة به، أو كان من المحتمل أنه على علم بوجود فرصة عمل للشركة وذلك لإيضاح سبب الإخفاق في الإفصاح، (إن وجد)، وبعد سماع رد ذلك الشخص وإجراء مزيد من البحث وفق ما تقتضيه مثل هذه الحالات، يقرر صاحب الصلاحية ما إذا كان ذلك الشخص قد أخفق في التبليغ عن ذلك التعارض المحتمل أو الفعلي في المصالح، ومن ثم إتخاذ الإجراء النظامي المناسب.

23) يجب على كل موظف أن يقدم إقراراً لرئيس المطابقة والإلتزام يؤكد فيه أنه قد إستلم نسخة من هذه اللائحة، وأنه قد قام بالإطلاع عليها واستوعبها إستيعاباً تاماً ويوافق على كل ما ورد فيها، ويؤكد الإلتزام بتطبيقها والإفصاح عن أي حالات

فعلية أو محتملة الحدوث لتعارض في المصالح، قد يكون على علم بها، وفق نماذج الإفصاح التي تعتمدها الشركة. ويقوم رئيس المطابقة والإلتزام برفع أي ملاحظات قد تظهر له من خلال ذلك الإفصاح للرئيس التنفيذي وإذا كان الرئيس التنفيذي هو الشخص صاحب المصلحة المعني فيتم الرفع بالملاحظات إلى لجنة الترشيحات والمكافآت.

24) يجب على كل صاحب مصلحة من أعضاء مجلس الإدارة أن يقدم إقراراًسنوياً للجنة الترشيحات والمكافآت يؤكد فيه أنه قد إستلم نسخة من هذه اللائحة، وأنه قد قام بالإطلاع عليها واستوعبها إستيعاباً تاماً ويوافق على كل ما ورد فيها، ويؤكد الإلتزام بتطبيقها والإفصاح عن أي حالات فعلية أو محتملة الحدوث لتعارض في المصالح، قد يكون على علم بها، وفق نماذج الإفصاح التي تعتمدها الشركة. ويقوم رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت برفع أي ملاحظات قد تظهر له من خلال ذلك الإفصاح لمجلس الإدارة للبت فيه.

25) يجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن طبيعة وحجم المعاملات مع الأطراف ذو العلاقة في تقرير مجلس الإدارة السنوي.

26) يقوم رئيس المطابقة والإلتزام، قبل الدخول في أي علاقة عمل أو ترتيب مع أي طرف، بالتحقق من أن هذه العلاقة أو الترتيب لا يتضمن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لطرف ذي علاقة وإذا نشأت هذه العلاقة أو تبين إحتمالية نشوئها فيجب عليه تبليغ صاحب الصلاحية لإتخاذ الإجراء الملائم.

حماية حقوق أصحاب المصالح

1) يعرف الطرف صاحب المصلحة في هذا السياق بأنه أي شخص طبيعي أو إعتباري لديه مصلحة مع الشركة، ويشمل ذلك، من غير حصر، الأطراف التالية:
   أ) العملاء
   ب) المساهمون
   ت) أعضاء مجلس الإدارة
   ث) الدائنون
   ج) الموظفون
   ح) الأجهزة الرقابية/الحكومية
   خ) المجتمع

2) يجب على الشركة توثيق كافة تعاقداتها وإلتزاماتها مع الغير بشكل دقيق وشفاف وغير قابل للتأويل وتحرص على وضع كافة الشروط والبنود اللازمة لتوثيق تلك العلاقة بشكل يضمن إستمراريتها وإزالة أي لبس قد ينشأ في المستقبل كما يجب أن تنص تلك العقود على سرية المعلومات المتعلقة بالعملاء وموضوعات التعاقد. كما يجب أن تتوافق كافة التعاقدات مع مقتضيات الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية على نشاط الشركة.
3) يكون فريق الإدارة بالشركة ذو العلاقة بموضوع التعاقد مع الغير مسؤولاً عن إدارة مقتضيات هذا التعاقد بشكل يضمن إلتزام الشركة الكامل بشروط وإلتزامات التعاقد ويتم الرجوع لرئيس المطابقة والإلتزام في أي إشكال أو لبس في فهم مقتضيات التعاقد للحصول على المشورة اللازمة.
4) إذا رأي أي من فريق الإدارة أي إخفاق فعلي أو محتمل في الوفاء في أي من إلتزامات الشركة مع الغير فيجب أن يقوم مدير الإدارة ذات العلاقة بموضوع التعاقد بإبلاغ الرئيس التنفيذي كتابياً.
5) تعمل الشركة بشكل دائم للحفاظ على كافة الحقوق والإلتزامات أمام أصحاب المصالح وكافة المتعاملين معها، وفي حالة نشوء أي إنتهاء لتلك الحقوق أو الإلتزامات تقوم الشركة بتعويض أصحاب المصالح في حالة تم إثبات إنتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة ونصت عليها العقود بشكل عادل وبما يتماشى مع ما نصت عليه العقود المبرمة أو القوانين الحاكمة.
6) يتم تسوية الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح وفقاً لما يلي:
   أ) الطرق الودية: من خلال الإجتماع مع صاحب المصلحة وتسوية الأمر موضوع الشكوى بشكل ودي مع توثيق الإتفاق الذي يتم الوصول إليه.
   ب) التحكيم: من خلال تحديد شخص أو جهة ترتضيها الشركة وصاحب المصلحة لمحاولة تسوية الأمر موضوع الشكوى بشكل ودي بين الأطراف مع توثيق الإتفاق الذي يتم الوصول إليه.
   ت) الجهة القضائية: رفع موضوع الشكوى أو الخلاف للجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية للبت في موضوعه وإصدار الأحكام القضائية اللازمة.
7) آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة الإخلال بحقوقهم:
   أ) أن يكون الإخلال ناتجاً عن عدم وفاء الشركة بإلتزاماتها التي تحددها العقود والأنظمة ذات العلاقة، أو عدم بذلها العناية الكافية، أو عدم إتباعها للمعايير والممارسات المهنية التي نصت عليها اللوائح المنظمة لأعمال الشركة.
   ب) توفر علاقة سببية بين تصرف الشركة والضرر الذي وقع على الطرف ذي المصلحة.
   ت) تسعى الشركة جاهدة إلى تحديد مقدار الضرر الذي وقع بناءً على إثباتات يمكن التحقق منها بطريقة معقولة.
   ث) يجب إثبات حالة الإخلال، سواءً بإقرار الشركة أو بحكم من جهات الفصل المختصة.
   ج) تعمل الشركة على الدخول في نقاش ومفاوضات مع الأطراف المتضررة لبحث إمكانية الإتفاق على آلية ومبلغ التعويض.

ح) تعمل الشركة على توفير الغطاء التأميني المناسب من خلال طرف ثالث لتعويض الأطراف ذات المصالح عن الأضرار المحتمل وقوعها.

خ) كل تصرف من قبل أحد أعضاء فريق الإدارة في الشركة ينتج عنه ضرر للآخرين لا يُلزم الشركة بأية تبعات مادية أو معنوية، إلا إذا كان هذا الشخص مخولاً من قبل الشركة للقيام بهذا العمل دون إخلال بما فوض به.

8) كافة التعاقدات مع الغير يجب أن يتم إبرامها وفقاً لقواعد السلوك والأخلاق المهنية الواردة في هذه اللائحة، ويقوم المراجع الداخلي ورئيس المطابقة والإلتزام بتضمين هذا في خطط المراجعة والفحص الدورية التي يقومون بها.

المسؤولية الإجتماعية

1) الشركة هي عضو فاعل في المجتمع وتؤمن بدورها الإجتماعي ومسؤوليتها تجاه المجتمعات التي تعمل فيها، وتتضمن مبادرات الشركة تجاة المجتمع من غير حصر ما يلي:

أ) نشر الوعي الاستثماري لعموم الأفراد (المجتمع) من خلال ورش التدريب أو المنشورات التثقيفية المجانية.

ب) تبني الجوائز للأفكار الإبداعية في مجال العمل المالي أو الاستثماري.

ت) نشر عينة مختارة من التقارير والأبحاث الدورية بدون مقابل.

ث) لا تقوم الشركة بالإشتراك بأي عمل أو مشروع يؤدي إلى حدوث أضرار على البيئة أو المجتمع.

2) كما تعي الشركة مسؤوليتها تجاه مجتمعها الداخلي ممثلاً بموظفيها حيث أن الموظفين هم أساس نهضة الشركة وتطورها وإستمرارها، وهم أولى شرائح المجتمع التي يفترض أن تلامسهم برامج المسؤولية الإجتماعية للشركة ويكون ذلك من خلال :

أ) مشاريع مستمرة لدعم الموظف وخلق بيئة عمل نموذجيه كمجتمع متعاون ومتكاتف.

ب) تشجيع العمل التطوعي لدى الموظفين.

ت) الإهتمام بأسر الموظفين وذويهم.

3) يجوز أن تخصص الشركة وبشكل سنوي موازنة لدعم برامج المساهمة الإجتماعية بناءً على إعتماد مجلس الإدارة.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الهامة وإعلانها

أ) تعمل الشركة على تحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب بغرض مساعدة المستثمرين (المساهمين) على إتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة ووافية، وحصول كافة الأطراف المستفيدة على فرص متكافئة في الوصول إلى المعلومة وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون بعضهم الآخر.

ب) تلتزم الشركة بالإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وتقارير الأداء وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول فيها بما لا يتعارض مع التعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص.

ت) تحدد التعليمات التالية بشكل عام العناصر الأساسية التي لابد من توفرها في جميع إعلانات الشركة، لاسيما الإعلانات الخاصة بالنتائج المالية، وتوصيات مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال أو خفضه، والدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية، وقرارات أي منهما في حال انعقادهما، وتكون التعليمات العامة التي تأخذها الشركة في الإعتبار عند نشر إعلاناتها وفقاً لما يلي:

ث) يكون عنوان الإعلان واضحاً ويعكس الحدث الجوهري المراد الإعلان عنه.

ج) تقديم وصف مفصل للحدث الجوهري مع توضيح كافة المعلومات المرتبطة به.

ح) إيضاح العوامل والمبررات التي أدت لتحقق الحدث.

خ) إذا كان للحدث أثر مالي على القوائم المالية، يذكر الأثر المالي للحدث، وإذا تعذّر ذلك يذكر السبب.

د) تبذل الشركة العناية اللازمة للتأكد من أن أي وقائع أو معلومات مرتبطة بذلك الحدث صحيحة وغير مضللة

ذ) تسعى الشركة لعدم إستبعاد أو حذف أو إخفاء أية معلومات يمكنها التأثير على مضمون أو نتائج الحدث الجوهري.

ر) في حال نشأ عن الحدث الجوهري أي إلتزام مالي على الشركة، يتضمن الإعلان شروط ومدة وقيمة هذا الإلتزام والجهات التي تمثّل طرفاً فيه، وأثره على القوائم المالية.

ز) في حال قامت الشركة بالإعلان عن حدث جوهري مستقبلي، تسعى الشركة للإعلان عن أي تطورات جديدة تحدث على ذلك الحدث.

س) حسب التعليمات الصادرة عن الجهات المشرفة على أعمال الشركة، وعلى سبيل المثال لا الحصر يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية عند تحقق أيا من الآتي:

أ) أي صفقة لشراء أصل أو بيعه بسعر يساوي أو يزيد على 10% من صافي الأصول للشركة.

ب) أية مديونية خارج إطار النشاط العادي للشركة بمبلغ يساوي أو يزيد على 10% من صافي الأصول للشركة.

ت) أية خسائر تساوي أو تزيد على 10% من صافي أصول الشركة.

ث) أي تغير كبير في بيئة إنتاج المصدر أو نشاطه، يشمل على سبيل المثال لا الحصر وفرة الموارد وإمكانية الحصول عليها.

ج) تغيير الرئيس التنفيذي للشركة أو أي تغييرات في تشكيل أعضاء مجلس إدارتها.

ح) أي دعوى قضائية كبيرة إذا كان المبلغ موضوع الدعوى يساوي أو يزيد على 5% من صافي أصول الشركة.

خ) الزيادة أو النقصان في صافي أصول الشركة بما يساوي أو يزيد على 10%.

د) الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الشركة بما يساوي أو يزيد على 10%.

ذ) الدخول في عقد إيراداته مساوية أو تزيد على 5% من إجمالي إيرادات الشركة أو الإنهاء غير المتوقع لذلك العقد.

ر) أية صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة، أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من الشركة وطرف ذي علاقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له.

ز) أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسة للشركة أو شركاته التابعة.

تقرير مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بإعداد تقريره السنوي وفقا لما تتطلبه اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية بشأن محتويات تقرير مجلس الإدارة، على أن يتضمن التقرير عرضاً لعمليات الشركة خلال السنة المالية، والعوامل المؤثرة على أعمال الشركة التي يحتاجها المستثمر ليتمكن من تقويم أصول وخصوم الشركة ومركزها المالي، وترسل نسخة منه إلى هيئة السوق المالية ووزارة التجارة. ويجب أن يحتوي التقرير على الآتي:

1) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.
2) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي:
   أ) عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو
   ب) عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، أو
   ت) عضو مجلس إدارة مستقل.
3) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
4) إفصاحات المكافآت والتعويضات المدفوعة.

أ) تقديم إفصاح بقيمة المكافآت المدفوعة لكل من الآتي على حدة:
- ✓ أعضاء مجلس الإدارة.
- ✓ خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم.
- ✓ أعضاء اللجان

ب) تقديم بيانات إضافية عن المكافآت والتعويضات تشمل الاتي:
- ✓ الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وأعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة.
- ✓ الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في التقرير الخاص عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وأعضاء الإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا أياً كانت طبيعتها واسمها.
- ✓ توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي إخلال جوهري بهذه السياسة.

5) الإشارة إلى أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى، مع بيان سبب المخالفة وسبل علاجها وتفادي وقوعها مستقبلاً.
6) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية.
7) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.

8) توصيات لجنة المراجعة المتعارضة مع قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.

9) تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت.

10) وصف لأنواع الأنشطة الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة، وفي حالة وصف نوعين أو أكثر من النشاط يتم إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره على حجم أعمال الشركة التجارية وإسهامه في النتائج.

11) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة.بما في ذلك إعادة هيكلة الشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها.والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة وأي مخاطر تواجهها.

12) خلاصة، على شكل جدول أو رسم بياني، لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس، أيهما أقصر.

13) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

14) المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

15) إيضاح لأية فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة، أو أية توقعات معلنة من الشركة.

16) إيضاح أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

17) اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيس، دولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

18) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

19) وصف سياسة الشركة في توزيع الأرباح.

20) وصف أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق بموجب قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

21) وصف أية مصلحة، وحقوق خيار، وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة، أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

22) المعلومات المتعلقة بأية قروض على الشركة، سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك، وكشف المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة، وأية مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، يتم تقديم إقرار بذلك.

23) وصف فئات وأعداد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وأية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية، مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

24) وصف أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

25) وصف أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

26) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.

27) وصف أية صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

28) معلومات تتعلق بأية أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، وإذا لم يوجد عقود من هذا القبيل يتم تقديم إقرار بذلك.

29) بيان أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

30) بيان أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح.

31) بيان قيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أية زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أية مستحقات أخرى، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

32) بيان قيمة أية استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

33) إقرارات بما يلي:

أ) أن سجلات الحسابات أعدت بشكل صحيح.

ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.

ت) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

ث) وفي حال تعذر إصدار أي إقرار مما سبق، يدرج في التقرير إقرار يوضح سبب ذلك.

34) إذا كان تقرير المحاسب القانوني يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، وطلبت الهيئة معلومات إضافية، يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك المعلومات كما تم تقديمها للهيئة.

35) في حال توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثلاث سنوات مالية متتالية، يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالاستبدال.

36) أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إداراتها.

37) وصف مختصر لاختصاصات لجان الشركة الرئيسة ومهامها، مثل لجنة المراجعة والمخاطر، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الاستثمار مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها.

38) بيان لما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق والفترة الزمنية المتوقعة لتطبيق تلك الأحكام.

اللجان المنبثقة من المجلس

1) يقوم المجلس بتأسيس اللجان التي تسانده في الإضطلاع بدورة ومسؤلياته، وبحد أدنى يقوم مجلس الإدارة بتأسيس اللجان التالية:

أ) لجنة الاستثمار

ب) لجنة المراجعة

ت) لجنة الترشيحات والمكافآت

ث) اللجنة الشرعية

2) يجوز للمجلس إنشاء لجان أخرى من وقت لآخر عند تصويت أغلبية الأعضاء على ذلك. وسيقوم المجلس بتعيين أعضاء اللجان بعد التشاور مع جميع أعضاء المجلس وبموجب قرار يصدر بهذا الخصوص.

3) يكون لكل لجنة لائحة مكتوبة تنظم أعمالها وتبين قواعد إختيار أعضائها، والتي يجب أن تتوافق مع لائحة حوكمة الشركة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. تنص هذه اللوائح على المهام ومسئوليات اللجان، فضلاً عن إجراءات تعيين وعزل أعضاء اللجنة وهيكل اللجنة والعمليات التشغيلية وإعداد التقارير إلى المجلس.

4) يتم إقرار لوائح تنظيم أعمال اللجان وقواعد تشكيلها وأسلوب عملها من الجمعية العامة للمساهمين بناءً على اعتماد وتوصية من المجلس.

5) يتم الإفصاح عن تفاصيل تشكيل كافة اللجان، وملخص نتائج أعمالها وسجل حضور الإجتماعات الخاصة بها في تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين.

لجنة الاستثمار

1) إن الهدف الأساسي من تشكيل لجنة الاستثمار هو مساعدة المجلس في الإشراف على ومراجعة سياسات وإستراتيجيات ومعاملات الاستثمار وأداء الشركة في هذا الصدد. لجنة الاستثمار عبارة عن لجنة دائمة تابعة لمجلس الإدارة، حيث تساعده في الإضطلاع بمسؤوليته الإشرافية على الأصول والمنتجات الاستثمارية للشركة. كما تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على آليات تطبيق الخطة الإستراتيجية وخطط العمل التنفيذية ومتابعة الإنجاز وإتخاذ القرارات التنفيذية في حدود صلاحياتها وحل ما يستشكل من أمور على الإدارة التنفيذية في الشركة لتسهيل مهامها وتسريع عملية إتخاذ القرارات التفصيلية بما يتوائم مع الإستراتيجية المعتمدة من المجلس.

2) يقوم المجلس بتطوير لائحة تنظم أعمال اللجنة وقواعد تشكيلها وكذلك توضيح الضوابط والمسؤوليات والإطار المنهجي الذي تعمل من خلاله لجنة الاستثمار في الشركة والقواعد الخاصة بتشكيل اللجنة وحوكمة أعمالها.

لجنة المراجعة

1) تهدف لجنة المراجعة في مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بالمسؤوليات المنوطة به وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاءة نظم الرقابة الداخلية ونظم إدارة المخاطر في الشركة وتنفيذها بفاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل تلك النظم وتطويرها بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والعملاء والموظفين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة.

2) يقوم المجلس بتطوير لائحة تنظم أعمال اللجنة وقواعد تشكيلها وكذلك توضيح الضوابط والمسؤوليات والإطار المنهجي الذي تعمل من خلاله لجنة المراجعة في الشركة والقواعد الخاصة بتشكيل اللجنة وحوكمة أعمالها.

لجنة الترشيحات والمكافآت

3) إن وجود مجلس إدارة يرأس الشركة يتسم بالكفاءة والتأهيل والخبرة اللازمة من أهم مقومات نجاح الشركة وتتمثل أهداف لجنة الترشيحات والمكافآت بتعزيز الفاعلية والأداء من خلال المشاركة في إختيار أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المؤهلين لتحقيق رؤية الشركة وبما يتماشى مع السياسات والمعايير المعتمدة كما تقوم اللجنة بتطوير سياسات التعويضات والمكافآت لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة وفقا لمعايير الأداء، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة بخصوص الإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة.

4) يقوم المجلس بتطوير لائحة تنظم أعمال اللجنة وقواعد تشكيلها وكذلك توضيح الضوابط والمسؤوليات والإطار المنهجي الذي تعمل من خلاله لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة والقواعد الخاصة بتشكيل اللجنة وحوكمة أعمالها.

اللجنة الشرعية

1. تهدف اللجنة الشرعية الى التأكد من أن المنتجات والخدمات ذات الصلة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
2. إصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية ذات العلاقة بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية.
3. اعتماد توافق العقود والاتفاقيات وغيرها من المستندات القانونية المستخدمة في المعاملات التجارية ذات العلاقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
4. التأكد من اتساق سياسة الحوكمة الشرعية للشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليها.
5. إبلاغ مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- إذا ثبت للّجنة الشرعية ممارسة الشركة لأنشطة غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. ضمن إطار العمل المرتبط بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية بحسب ما يرد إليها، والتوصية بالتدابير المناسبة، وإبلاغ مجلس الادارة -أو ما في حكمه- فور العلم بعدم معالجة تلك الأنشطة.
6. تقديم المشورة في المسائل الشرعية ذات العلاقة بعمليات الشركة للأطراف المعنية داخل الشركة أو الأطراف الأخرى التي تقدّم خدمات للشركة، مثل المستشار القانوني أو المراجع أو أي مستشارين آخرين عند الطلب.
7. إعداد تقرير سنوي عن مدى التوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها الشركة.

قواعد السلوك والأخلاق المهنية

1) تهدف قواعد السلوك والأخلاق المهنية (والمشار إليها فيما بعد بـ "القواعد") إلى تعزيز الرؤية والقيم التي ينبغي أن يتحلى بها منسوبوا الشركة في تعاملهم مع غيرهم من الموظفين، والمساهمين، والأطراف الخارجية.
2) تساهم هذه القواعد في زيادة فاعلية تطبيق الإطار العام لحوكمة أعمال الشركة ولضمان تماشيه مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية.
3) تهدف هذه القواعد إلى تكوين فكرة توضيحية عامة ولا ينبغي أن تعتبر شاملة لكل القواعد التي يجب إتباعها، إلا أن مجلس الإدارة يشجع كافة موظفي الشركة للتواصل مع إدارة المطابقة والإلتزام إذا كان لديهم أية إستفسارات عما ينبغي أن تشمله هذه القواعد.
4) يقوم المجلس بمراجعة هذه القواعد بشكل سنوي للتأكد من أنها تتوافق مع المتطلبات النظامية واللوائح المعمول بها وتبقى ملائمة بصورة دائمة لأفضل الممارسات.
5) تعتبر هذه القواعد مكملة لكافة اللوائح الداخلية للشركة وتطبق بما لا يتعارض مع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة الحاكمة لأعمال الشركة.

الغرض من قواعد السلوك والأخلاق المهنية

1) تحديد السلوكيات الأخلاقية التي تعتمدها الشركة في تعاملاتها مع كافة الأطراف اللتي تتعامل معها، حيث وضعت هذه القواعد لمساعدة مسئولي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها على إتخاذ القرارات المهنية السليمة، والتصرف ضمن معايير أخلاقية رفيعة المستوى.
2) التمسك والالتزام بالمبادئ الموضحة في هذه القواعد يعد أمراً ضرورياً للحفاظ على أفضل إنطباع عن الشركة. يتوجب على جميع منسوبي الشركة الإلمام بمحتوى هذه القواعد والعمل بمبادئها أثناء أداءهم لمهامهم اليومية.
3) تسري مبادئ هذه القواعد على أعضاء مجلس الإدارة واللجان، والمديرين، والموظفين الدائمين والمؤقتين بالشركة، كما تطبق على المقاولين من الباطن، والمنتدبين والإستشاريين في حال تواجدهم.
4) تجمع هذه القواعد القيم والمبادئ والممارسات التي توجه سلوكيات العمل بالشركة، كما تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية التي يسترشد بها الموظفون للتعرف على الحد الأدنى من المتطلبات الأخلاقية التي ينبغي عليهم الإلتزام بها، لذا يجب على جميع الموظفين الإلمام بالقواعد وتطبيق هذه المبادئ في أداء مهامهم اليومية.
5) تقع على جميع الموظفين بالشركة مسؤولية بناء بيئة عمل تعزز مبادئ العدالة والإحترام والنزاهة. وتطالب الشركة جميع موظفيها بالحفاظ على الأنظمة السائدة والإلتزام بالنزاهة والسلوك الأخلاقي الرفيع في جميع تعاملات الشركة وأعمالها التجارية.
6) على الموظف الرجوع إلى رؤساءه المباشرين طلباً للمشورة، أو التشاور مع الإدارة التنفيذية لمزيد من الإيضاحات أو إذا كان هناك أي استفسارات حول قواعد السلوك والأخلاق المهنية.
7) إذا لاحظ أي موظف تصرفاً غير نظامي أو منافي للأخلاق المهنية، عليه الإبلاغ عنه وفقاً لما هو موضح في هذه القواعد.

انشاء قواعد السلوك والاخلاق المهنية

تم بناء هذه القواعد إستناداً إلى المعايير الأساسية للسلوك الشخصي والمهني والتي تتلخص في التالي:

1) التزام الأمانة والأخلاق والصدق في جميع الأنشطة والقرارات.
2) تجنب تعارض المصالح الشخصية مع مصالح الشركة، أو مصالح عملائها، أو حتى ظهور مثل هذا التعارض.
3) الحفاظ على سمعة الشركة وتفادي النشاطات التي قد تؤثر سلباً على هذه السمعة.

4) الحفاظ على سرية المعلومات عن الشركة وعملائها، بإستثناء الحالات المصرح فيها بالإفصاح عن المعلومات أو وجود مطلب قانوني بذلك.
5) التعامل العادل مع المتعاملين الخارجيين والموظفين.
6) تزويد الجهات المعنية وأصحاب المصالح بمعلومات دقيقة وكاملة وموضوعية وملائمة ومفهومة وفي الوقت المناسب.
7) المشاركة في المعرفة وتنمية المهارات الأساسية لمنسوبي الشركة بما فيها تلك المتعلقة بإحتياجات العملاء.
8) تعزيز السلوك الأخلاقي بين الموظفين في بيئة العمل.
9) حماية أصول الشركة والتأكد من إستخدامها على نحو ملائم.
10) منع التأثير السلبي أو الإحتيال على المراجعين الخارجيين أو الداخليين أو موظفي المخاطر والمطابقة والإلتزام ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
11) التصرف في كل الأوقات بحسن نية، ومسؤولية، وبالعناية المهنية الواجبة، وبكفاءة وإجتهاد، دون إساءة عرض الحقائق المادية، أو السماح بالتأثير سلباً على الأحكام الشخصية المستقلة.

القيم

في الشركة نستمد قيمنا من مبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية وأفضل الممارسات المهنية في المعاملات في بيئة الأعمال وتشمل:

1) الإبداع: تتمحور حوله كل أعمالنا، نحرص على خلق بيئة داخلية محفزة للإبداع وتسعى الشركة وبإستمرار لقيادة السوق لتنافسية إيجابية بما ينعكس على مصالح عملائنا ومستثمرينا بشكل يلبي توقعاتهم.
2) الإلتزام: نسعى لتحقيق الإلتزام الكامل بكافة التعهدات والإتفاقيات التي نبرمها، وكذلك الإلتزام بكافة القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن الجهات المنظمة والمشرفة على أعمال الشركة.
3) العناية المهنية: نحرص على بذل والمحافظة على مستوى ملائم من العناية المهنية الواجبة في كافة مخرجاتنا ومنتجاتنا لضمان القيمة المضافة التي تفوق توقعات العملاء والمستثمرين.
4) الإعتمادية والكفاءة: نعمل على تطوير قدراتنا بشكل مستمر لضمان كفاءة مواردنا البشرية على تقديم المنتج الأفضل والملائم وفق إحتياجات العملاء والمستثمرين الحقيقية.
5) بيئة العمل: تؤمن الشركة بأن نجاحها يتطلب التركيز على خلق بيئة عمل داخلية محفزة للإبداع مدعومة بمهنيين على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والعملي. نعمل بروح الفريق ونتبنى مبدء المشاركة الفاعلة مع مستثمرينا وعملائنا لتحقيق النجاح.
6) الجودة في كل أعمالنا: ترتكز إستراتيجيتنا على ضمان مستوى عالٍ من الجودة في الأعمال التي ننجزها، ليس فقط لإرضاء الحاجات المتجددة لعملائنا ومستثمرينا بل لتحقيق رؤيتنا على المدى الطويل.
7) قواعد السلوك وأخلاقيات العمل: نلتزم بأعلى مستويات السلوك وأخلاقيات العمل في كافة تعاملاتنا وندرك إختلافات هذه القواعد بإختلاف بيئات العمل والأسواق التي نعمل فيها. وتشمل الصدق، الأمانة، الإخلاص والشفافية التامة لضمان تحقيق الأهداف والنجاح وفق مبدء الشراكة الفاعلة مع الأطراف التي نتعامل معها.

مبادئ العمل

تلتزم الشركة بالتحسين المستمر لأداء أعمالها وأنشطتها، إذ أن نجاحها يعتمد على الأداء المميز والسمعة الجيدة، والشفافية في جميع العلاقات لتعزيز الثقة والمصداقية في إسم الشركة وإدارتها ومنسوبيها. إستكمالاً للمعايير المهنية، وضِعت مبادئ العمل لتوجيه جميع الموظفين في عملهم اليومي، وهذه المبادئ تتلخص في:

1) بيئة العمل
أ) الموظف هو أحد أهم أصول الشركة واستثماراتها.
ب) يتم العمل على توظيف أفراد يتسمون بالتميز والمؤهلات المناسبة للقيام بالمهام الموكلة إليهم.

ت) تتم الإشادة بأداء الموظفين المتميزين.

ث) تعزيز بيئة العمل بموظفين من خلفيات مختلفة وبفرص متساوية للوصول بقدراتها إلى أقصى ما تتطلع إليه.

ج) دعم روح الفريق في بيئة العمل وتشجيع الإبتكار والتطوير المستمر.

ح) معاملة الجميع بصورة عادلة ودون تحيز وتبني سياسة الباب المفتوح.

خ) دعم التوازن الملائم بين العمل والحياة الشخصية.

د) تعزيز الثقة والشفافية والحوار، وتقييم الآراء المخالفة بموضوعية.

ذ) السعي لفهم الآخرين والإستماع إلى مخاوفهم وتصوراتهم.

ر) أخذ الوقت الكافي لشرح القضايا والإجابة عن الأسئلة.

ز) التعاون في حل المشكلات وبطريقة تكفل الإحترام لكل الأطراف.

2) النزاهة في العمل

أ) نؤدي أعمالنا في الشركة بنزاهة وأمانة.

ب) أداء العمل بالدقة والمهارة والإهتمام المطلوبين.

ت) أن نكون صادقين في العرض والنقاش وتقديم المعلومات والتحليلات في جميع الأوقات.

ث) الإتساق بين الأقوال والأفعال.

ج) الحقائق تعرض بشكل كامل وشفاف مع بيان المخاطر إن وجدت.

3) المساهمون

أ) العمل على تحقيق أعلى قدر من العائد طويل الأجل لمساهمي الشركة.

ب) العمل بأفضل معايير التشغيل للحفاظ على مصالح المساهمين.

ت) الإلتزام باللوائح والنظم والخطط المتفق عليها.

4) الإحترام

التفاهم المتبادل يبنى دائماً على إحترام حقوق الفرد وطموحاته وكرامته ومصالحه. وبالتالي تعمل الشركة أن يكون التعامل مع الآخرين على معايير عالية من الإحترام المتبادل، وتحديداً إحترام الإختلافات بين الأشخاص وثقافاتهم ونقدر إختلافنا أيضاً عن الآخرين ونشجع التنوع الفكري والثقافي داخل الشركة.

5) التعرض لمنسوبي الشركة

يعتبر التعرض لأي من منسوبي الشركة بالإهانة أو المضايقات سواء كانت لفظية أو ملموسة أو مرئية عملاً غير مقبول، كما تُحظر التهديدات وأعمال العنف أو الترهيب الجسدي والنفسي. وتشجع الشركة موظفيها على الإفصاح عن أى سلوك من أي طرف يسبب مضايقة للآخرين والإبلاغ عن أى مضايقات أو تهديدات حال حدوثها.

6) الأمن والسلامة في العمل

تلتزم الشركة التزاماً تاماً بتوفير عوامل الأمن والسلامة في بيئة العمل لموظفيها والمتعاملين معها. ولهذا الغرض، تحرص الشركة على الإلتزام بالأنظمة السارية والمتعلقة بالصحة والسلامة والأمن المهني وكذلك الإدارة البيئية والحفاظ على البيئة. ويتحمل جميع موظفي الشركة مسؤولية الحفاظ على أمن الشركة وإبلاغ الإدارة فوراً حال وقوع حوادث أو إصابات أو فى حالة وجود أى عوامل غير آمنة في موقع العمل.

7) تعارض المصالح وسرية المعلومات

أ) من واجبات الموظف أن يعمل على الحفاظ على مصالح الشركة وحدها وليس لتحقيق مصالح شخصية. وقد ينشأ تعارض المصالح عند مشاركة الموظف في أداء أنشطة معينة لصالحه كفرد. ولذلك فإن الشركة تطالب موظفيها بعدم السماح مطلقاً لأي مصالح شخصية أو عائلية لهم بالتأثير، أو حتى وجود شبهة لمثل هذه المصالح، على أداء الشركة أو إلتزاماتها أمام مساهميها وعملائها والجهات المشرفة عليها.

ب) لا يجوز للموظفين المشاركة في أي علاقات تجارية مع الشركات المنافسة أو تملك عمل منافساً للشركة أو أي من شركاتها التابعة أو عرض تقديم مساعدة فى مجال العمل (مثل إتاحة معلومات متخصصة أو سرية يكون للموظف الحق في الاطلاع عليها بحكم عمله في الشركة) لأي شخص أو منشأة خارج الشركة بما في ذلك أفراد العائلة والأصدقاء. كما لا يسمح لموظفي الشركة بالمساهمة في أي نشاط أو أداء أى عمل خارج نطاق عملهم بالشركة والذي قد ينشأ عنه تعارضاً في المصالح. ولا يجوز لأي موظف الالتحاق بأى وظيفة أخرى إلى جانب عمله الرسمي بالشركة.

ت) يجب على الموظفين الإفصاح كتابةً لإدارة المطابقة والإلتزام في حالة وجود أى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم أو لأي من أفراد عائلاتهم في أي مشروع ينافس الشركة أو يتعامل معها، ويتحمل الموظف مسؤولية الإعلان كتابياً عن أي تغير في تلك الأمور لإدارة المطابقة والإلتزام.

8) مجاملات العمل والهدايا والدعوات

أ) لا يجوز لموظف الشركة قبول أى دعوات تقدم له من الأطراف الذين تتعامل معهم الشركة على سبيل المجاملة خلال فترة عمله بالشركة وذلك لحضور المناسبات المحلية أو الدولية أو حفلات نهاية العام أو أي مناسبات أخرى بدون الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس التنفيذي.

ب) يسمح بقبول وجبات أو مشروبات أو أي نوع آخر من الضيافة المعتادة خلال فترة العمل على سبيل المجاملة إذا كانت في سياق عقد مناقشات عمل مبررة أو بهدف تعزيز علاقات العمل. ومن الناحية العملية يجب أن تكون تلك المجاملات متبادلة من الطرفين.

ت) لا يجوز للموظف على الإطلاق قبول مبالغ نقدية من أي طرف متعامل مع الشركة (مثل: العملاء، الموردين، الإستشاريين)، كما لا يجوز له بأي حال من الأحوال قبول أي هدايا عينية تتجاوز قيمتها مائة (100) ريال سعودى.

ث) إذا تلقى أحد الموظفين هدية تتجاوز قيمتها القيمة المذكورة في الفقرة السابقة، فيجب عليه ردها إلى مانحها مع توضيح سياسات الشركة في هذا الشأن.

ج) يجب على الموظف رفض أى خدمات شخصية تعرض عليه أو على أى فرد من أفراد عائلته والتي قد تأثر في عملية إتخاذه للقرارات.

ح) تسري القواعد المتعلقة بمجاملات العمل والهدايا والدعوات على جميع موظفي الشركة في جميع الأوقات حتى أثناء إجازاتهم.

خ) لا يجوز أن يستجدي الموظف طرفاً آخر للحصول على أي أشياء ذات قيمة لنفسه أو لطرف ثالث عدا الشركة نفسها، وذلك مقابل أداء أي خدمات أو مقابل الإفصاح عن أي معلومات تخص الشركة.

د) يجب الإفصاح كتابياً عن جميع الهدايا التى تلقاها الموظف أو عرضت عليه لرئيس المطابقة والإلتزام، بإستثناء الحالات الآتي ذكرها:

1) إذا كانت تلك المنفعة متاحة للعامة بنفس الشروط المتاحة للموظف.

2) إذا تم قبول هدايا أو هبات أو مجاملات أو خدمات في إطار واضح من العلاقات العائلية أو الشخصية عند التأكد من أن تلك العلاقة الشخصية هي السبب الأساسي وراء تقديم تلك الهدايا وليس لها دوافع تتعلق بأعمال الشركة.

3) قبول وجبات أو مشروبات أو تولى ترتيبات السفر أو الإقامة أو الضيافة والمقدمة ضمن إجراءات عقد إجتماع أو مناسبات أخرى وبحيث يكون الهدف منها هو تسهيل عقد إجتماع عمل في إطار شرعي وقانوني أو تعزيز علاقات العمل مع طرف آخر.

4) حصول مسئولين بالشركة على قروض من مصارف أو مؤسسات مالية بالشروط المعتادة لتمويل أنشطة معروفة وعادية مثل القروض العقارية أو الشخصية.

5) قبول مواد إعلانية أو ترويجية ذات قيمة منخفضة مثل الأقلام الإعتيادية بأنواعها ودفاتر الملاحظات وميداليات المفاتيح الإعتيادية والتقاويم وما شابه ذلك.

6) الحصول على أى خصومات أو تنزيلات لشراء سلع أو خدمات والتى لا تتجاوز نسب الخصم المتاحة للعامة.

7) الحصول على أى جوائز فى محافل إجتماعية أو خيرية أو تعليمية أو دينية على سبيل التقدير لخدمات أو إنجازات معينة بحيث لا تكون هناك صلة بين المانح وأي من أعمال الشركة أو عملائها أو الأطراف ذات الصلة بها.

9) السلوكيات غير اللائقة

أ) يجب على الموظف دائما وفى جميع الأوقات تجنب القيام بسلوكيات غير لائقة حيث يتشكل منظور المتعاملين مع الشركة وتقديرهم للشركة من خلال الأسلوب المتبع في الحوار من قبل الموظفين وطبيعة وأسلوب المكاتبات اليومية.

ب) يجب على جميع موظفي الشركة الإلتزام التام بنظام العمل الساري في جميع سلوكياتهم أثناء العمل اليومي.

10) أنظمة الاتصالات والبريد الإلكتروني والإنترنت

ينبغي أن يتم إستخدام أنظمة الإتصالات والبريد الإلكتروني والإنترنت لأعمال الشركة فقط. وعلى الجميع تحري الحرص والحذر والسلوك اللائق عند التواصل مع الآخرين سواءً كان كتابياً أو شفوياً عبر أنظمة الإتصالات والبريد الإلكتروني والإنترنت. وبما أن تلك الأنظمة من موارد الشركة، فإن الشركة تحتفظ بحق المراقبة والتفتيش في أي وقت ومن دون إنذار مسبق، على كل الإتصالات والحاسبات والأجهزة الكفيه وغيرها من الأجهزة المملوكة للشركة أو المستخدمة في أماكن العمل في الشركة. وعلى الموظفين عدم توقع أي نوع من الخصوصية فيما يتعلق بأي إتصالات تتم عبر أنظمة الاتصالات بالشركة.

11) المسؤولية تجاه العملاء

أ) تقر الشركة بأهمية توافر معايير النزاهة والأمانة للحفاظ على رضاء العميل. ولذا فمن الأهمية أن تكون المعلومات المقدمة للعميل واضحة وحقيقية وسليمة، كما يجب الوفاء بإلتزامات الشركة تجاه العميل في جميع الأوقات، وفى حالة تعذر الوفاء بأي من تلك الإلتزامات فيجب تفسير الوضع للعميل مع تحديد جدول زمني للوفاء بها.

ب) يجب على الدوام أن تجرى التعاملات مع العملاء في جو من الإحترام والوضوح وفى حالة وقوع إستفزاز من جانب العميل فلا ينبغي صدور أي رد فعل ينم عن التقليل من شأنه أو الإستخفاف به أو إنتقاد منافسي الشركة أو عملاءها.

ت) يجب المحافظة على خصوصية الإتصالات مع العميل، ويجب أن يتم تبليغ العميل في حالة تسجيل الإتصالات معه.

12) التعامل مع الجهات الحكومية

يجب على الموظفين الحرص بشكل خاص على الإمتثال بجميع الإلتزامات النظامية والتعاقدية عند التعامل مع الجهات الحكومية. الحكومات في جميع أنحاء العالم لديها قوانين محددة ومتنوعة خاصة بالمشتريات واللوائح التي وضعت لحماية المصلحة العامة. هذه القوانين واللوائح تحظر أو تحد بشكل صارم عموماً من تقديم الهدايا والضيافة والسفر لموظفي الحكومة. كما أنه في كثير من الأحيان هناك قوانين تقنن عملية توظيف المسؤولين الحكوميين الحاليين أو المتقاعدين وأسرهم، بالإضافة إلى أي سلوك يمكن إعتباره غير صحيح أو يؤثر على عملية صنع القرار الموضوعي.

تعزيز الثقة، والتعامل النزيه والتنافس

تلتزم الشركة بالتعامل النزيه مع عملائها وموردها ومنافسيها ولا يجوز لأي منهم إستغلال أي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، أو سوء إستغلال معلومات هامة أو إساءة فهم حقائق مهمة أو أي نوع آخر من التعاملات غير النزيهة. ويجب أن تتم جميع التعاملات التجارية مع العملاء والعملاء المحتملين والموردين والمنافسين على أساس من الأمانة والإنصاف بما يحقق مصالح الشركة ويعمل على تعزيز الثقة بتعاملاتها.

الممتلكات والهوية التجارية والمُلكيّة الفكرية والمعلومات

1) حماية ممتلكات الشركة

أ) ان ممتلكات الشركة تتضمن كافة الممتلكات والأصول والمنافع الحالية والمستقبلية، المادية وغير المادية، التي تمتلكها الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب) ينبغي على الموظفين حماية ممتلكات الشركة، وعدم إستخدامها لأغراض أخرى لاتصب بمصلحة الشركة. ينبغي على الموظف قبل أن يغادر مكتبه الإحتفاظ بالسجلات والمستندات والأوراق والأدوات في مكان المخصص لهذه المواد. كما لا ينبغي أن يتم نقل الوثائق الحساسة والسرية، والسجلات، أو أوراق الشركة أو عملياتها خارج الشركة، إلا بناء على إذن كتابي من الشخص المخول بذلك.

2) استخدام إسم الشركة، أو علاقاتها

أ) يجب على الموظفين عدم إستخدام إسم الشركة أو علاقاتها مع الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية.

ب) إسم الشركة وعلامتها التجارية وشعارها (او أي مادة أخرى تميّز الشركة) هي أصل من أصول الشركة ويجب على الموظف حمايتها وعدم إستخدامها بأي شكل غير مصرح به.

ت) إن الأقوال والأفعال وقرارات الموظفين يجب أن تدعم وتعزز اسم وسمعة الشركة وعلاماتها التجارية.

ث) شعار الشركة والألوان الرسمية للإسم والشعار التجاري يجب أن يتم إستخدامهما دائما في جميع الوثائق والمراسلات الرسمية وكذلك في كافة العروض والإعلانات التجارية وغير التجارية والتواجد الإعلامي ككل.

ج) يجب عدم إستخدم شعار الشركة أو هويتها التجارية أو أي من العلامات التجارية المملوكة لها من قبل الغير لأغراض تجارية أو غير تجارية بدون موافقة خطية مسبقة من الشركة.

3) معلومات الشركة السرية والأفكار والمُلكيّة الفكرية

أ) المعلومات والمُلكيّة الفكرية والأفكار المبتكرة المطورة من قبل الشركة أو أي من منسوبيها خلال فترة عمله لدى الشركة أو تم الإستحواذ عليها من طرف خارجي هي أصول غير ملموسة خاصة بالشركة. يجب أن يحمي منسوبي الشركة هذه الأصول غير الملموسة بشكل مناسب ويضمن عدم كشفها للغير، حيث أن الكشف عنها للمنافسين يمكن أن يلحق الضرر بالميزة التنافسية للشركة، وإنتهاك سرية هذه المعلومات تعرض الموظف لإجراءات تأديبية أو قانونية أو كليهما.

ب) المعلومات المملوكة للشركة هي المعلومات أو المعرفة التي لا ترغب الشركة في الإفصاح عنها للآخرين إلا فى حدود ما يقتضيه النظام حيث أن إفشاء تلك المعلومات قد يضر بمصالح الشركة وقدرتها على المنافسة. تعتبر المعلومات المملوكة للشركة "معلومات غير متاحة للعامة"، لذلك لا ينبغي أبدا أن يتم إطلاع الغير عليها إلا بإعتماد مسبق من صاحب الصلاحية في الشركة وعلى الموظفين الحاليين والسابقين حماية سرية المعلومات المملوكة للشركة التي يحصلون عليها خلال مدة عملهم في الشركة او بعد إنتهاءها.

ت) المعلومات التي تعتبر خاصة أو سرية للشركة، وليست للعرض على الجمهور ويجب حمايتها من العبث تتضمن ولكن لا تقتصر على الآتي:

- خطط الإستحواذ والإندماج والإنفصال
- المعلومات المالية
- التقنيات والبرامج المملوكة للشركة
- الأبحاث والبيانات الخاصة بالشركة
- معلومات العملاء
- العروض
- الوثائق القانونية
- إستراتيجيات ونماذج العمل
- المفاهيم والأفكار المتعلقة بالمنتجات الجديدة والتسويق
- سجلات الموظفين
- تعويضات الموظفين وخطط التعويضات
- العمليات
- الأسرار التجارية
- المعلومات المتعلقة بإدارة المخاطر

ث) يجب على الموظفين عدم إفشاء أو طلب الكشف عن معلومات خاصة أو سرية عن الشركة وموظفيها، عملائها القائمين أو المحتملين، أو الموردين، إلى أي شخص (بما في ذلك موظفي الشركة) والذين يعتبرون غير مخولين للحصول على هذه المعلومة أو لا يوجد لديهم الحاجة إلى معرفة المعلومة.

ج) يجوز الإفصاح عن معلومات الشركة السرية فقط عندما يكون من الضروري القيام بذلك لأغراض تجارية تصب بمصلحة الشركة وفي ضل إطار النظم واللوائح الحاكمة لأعمالها (في هذه الحالة قد يكون من الضروري حماية هذه المعلومات باستخدام وثيقة عدم افشاء المعلومات السرية) أو عندما تكون هذه المعلومة مطلوبة قانونياً في حال التقاضي أو لأغراض التحقيق من قبل جهات إشرافية مختصة.

ح) في حال ترك الموظف للشركة، فإن لديه إلتزام مستمر على عدم إستخدام المعلومات الخاصة أو السرية التي حصل عليها خلال فترة عمله في الشركة.

محاربة الفساد والرشوة، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

أ) تماشياً مع الأنظمة المعمول بها لمحاربة الفساد والرشوة ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه يحظر على موظفي الشركة عرض أو قبول أو التعهد أو القيام بدفع أموالٍ غير نظامية أو مشكوك في صحتها، أو الإلتزام بتنفيذ أي إجراءات مخالفة لأنظمة محاربة الفساد والرشوة، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو تكون غير ملائمة أو تدعو للإرتياب سواء كان ذلك من أموال الموظف الشخصية أو من أموال الشركة أو من أموال العملاء أو التعهد بتقديم شيء ذو قيمة للعملاء أو الموردين أو الموظفين الحكوميين أو إلى أفراد أو منشآت أخرى في أي مكان في العالم وذلك بهدف الفوز بصفقة أو الحفاظ على عملية تجارية أو نيل أي فرصة دون وجه حق سواء حدث هذا التصرف بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب) على كل موظف يتعامل مع إستشاري أو وكيل يمثل الشركة في التعاملات التجارية مع طرف ثالث أن يحصل على إقرار كتابي من هذا الإستشاري أو الوكيل يؤكد على إلتزامه الكامل ببنود وأحكام الأنظمة الخاصة بمكافحة الفساد ومحاربة الرشوة ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

السجلات والقوائم المالية

1) يجب أن تخضع سجلات وقوائم الشركة المالية للمعايير التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويجب أن تعرض بوضوح وبصورة واقعية طبيعة العمليات والموقف المالي للشركة ونتائج العمليات مع توفير ما يلزم من التفاصيل. وتتولى الشركة وضع نظام للرقابة الداخلية للحسابات للتأكد من تسجيل كامل العمليات والأحداث التي تمت بشكل صحيح وعادل. وفى هذا الخصوص، يجب إتباع الإرشادات التالية:

أ) عدم تسجيل أي عمليات مشبوهة، وعدم إلغاء أي سجل أو عملية عمداً بدون الإعتماد اللازم.

ب) عدم إصدار أو سداد أي فواتير مشبوهة أو زائفة.

ت) عدم تسجيل أى قيود خاطئة أو مصطنعة أو إصدار تقارير مضللة.

ث) عدم تخصيص أي مبالغ أو أصول غير مفصح عنها أو غير مسجلة أو خارج الحسابات لأي غرض من الأغراض.

ج) القياس والتسجيل المحاسبي يكون طبقا للسياسات المحاسبية للشركة والمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

2) أن جميع موظفي الشركة مسئولين عن الإحتفاظ بمستندات وسجلات كاملة ودقيقة بما في ذلك المستندات المتعلقة بعملاء الشركة. ولا يجوز إدراج أي بيانات خاطئة أو مضللة أو مزيفة في سجلات ودفاتر الشركة أو فى السجلات التي تحتفظ بها الشركة لعملائها. يجب توثيق وتسجيل جميع الأصول والالتزامات والعمليات التجارية في دفاتر حسابات الشركة بشكل كامل وصحيح ووفقاً للمعايير المهنية الحاكمة.

التواصل الخارجي والإفصاح عن البيانات

1) يقتصر دور المتحدث باسم الشركة على عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أو من يقوما بتعيينهم للقيام بهذه المهمة للإجابة على أسئلة وسائل الإعلام أو المستثمرين. ولا يسمح للموظفين الآخرين بالإجابة على إستفسارات وسائل الإعلام أو المستثمرين ويجب عليهم توجيه جميع هذه الإستفسارات إلى الشخص المفوض من الشركة والذي يقرر أفضل طريقة للإجابة عليها.

2) تمثيل الشركة في المؤتمرات والمحافل الدولية والمحلية ووسائل الإعلام بكافة فئاتها يقتصر على رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أو من يتم تعيينهم من قبلهم لتمثيل الشركة. ولا يسمح للموظفين الآخرين بتمثيل الشركة إلا بعد الحصول على إعتماد كتابي لكل مهمة تمثيل، ويجب عليهم توجيه جميع دعوات المشاركة أو التمثيل إلى الشخص المفوض من الشركة.

تحديد والإبلاغ عن قضايا السلوك والاخلاق المهنية

أ) تشجع الإدارة العليا جميع الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة على مساعدة الإدارة في مجهوداتها الرامية إلى التأكد من إتباع قواعد السلوك المهني من قبل جميع منسوبي الشركة، وإذا لاحظ موظف أو عضو مجلس إدارة أو إشتبه في وجود أي مخالفة لقواعد السلوك المهني أو أي نظام او لائحة أو أحدى السياسات الأخرى لدى الشركة من قبل موظف آخر فيما يتعلق بتأدية الموظف الآخر لأعماله لمصلحة الشركة، فإن عليه أن يبلغ عن ملاحظاته أو إشتباهه، وأن يصف المخالفة للإدارة من خلال مذكرة داخلية أو مكالمة هاتفية أو بريد إليكتروني إلى رئيس المطابقة والإلتزام الذي يقوم بدورة بمناقشة الواقعة مع الرئيس التنفيذي، ويقوم الرئيس التنفيذي بتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر المبلغ عنه وتحديد الإجراء التصحيحي الملائم. ويجب معاملة هذه البلاغات والتقارير بسرية تامة.

ب) قد يكتشف الموظف في سياق العمل حالات يقوم فيها بعض موظفي الشركة أو الإستشاريين المتعاقدين مع الشركة بالإدلاء ببعض المعلومات التي تعتبر سرية لطرف ثالث بنية مساعدة أولئك الأشخاص للحصول على علاقة عمل تجاري مع الشركة، وقد يحدث أيضا الوضع بصورة عكسية، حيث يقوم طرف ثالث بإجراء إتصالات مع الجهات المتعاقدة مع الشركة من الإستشاريين والمقاولين وحتى الموظفين، لنفس القصد. مثل هذا السلوك يضر بأعمال الشركة وصورتها، لذا يجب على الموظفين الإبلاغ عن أي حوادث من هذا القبيل على الفور إلى رئيس المطابقة والإلتزام، الذي سيقوم بدوره بنقل هذه المسألة إلى الرئيس التنفيذي عند الضرورة ومباشرة الإجراءات المناسبة التي ينبغي إتخاذها.

ت) إن جميع الإنتهاكات المبلّغ عنها أو المكتشفة لبنود قواعد السلوك والأخلاق المهنية سوف يتم التحقيق فيها فوراً من قبل الشركة وتعامل بسرية تامة في حدود ما يتفق مع مصالح الشركة وإلتزاماتها القانونية. إذا كانت نتيجة التحقيق تشير إلى ضرورة إتخاذ إجراءات تصحيحية معينة، سوف تقرر الشركة ماهية الخطوات التي يجب إتخاذها لتصحيح هذه المشكلة وتجنب تكرارها، بما في ذلك إحتمال إنهاء خدمات الشخص المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية عند الحاجة.

ث) إذا كان هناك أي جانب من هذه القواعد غير واضح لدى أي من منسوبي الشركة أو المتعاملين معها، فانه ينبغي له أن يحيل المسألة / الأسئلة، لرئيس المطابقة والإلتزام فوراً لأجل النظر فيها وتوضيح ما يجب توضيحه.

الاعتماد

عضو مجلس الإدارة المنتدب	رئيس مجلس الإدارة	سكرتير مجلس الإدارة

تم اعتماد لائحة الحوكمة من قبل مجلس الإدارة لشركة تام المالية في اجتماعة رقم (1) لعام 2025م والمنعقد بتاريخ 2025/04/22م اوالتوصية للجمعية العمومية لاقرار اللائحة .

معلومات الوثيقة

التاريخ	الإصدار	طبيعة التعديل	بواسطة
2025/04	1.0	إنشاء النسخة الأولية من الوثيقة	فريق الإدارة التنفيذية
2025/09	2.0	اضافة اللجان المنبثقة من المجلس	فريق الإدارة التنفيذية

المراجعة والاعتماد

اعتماد بواسطة	التاريخ	اقرار بواسطة	التاريخ
مجلس الادارة	2024/04/22	الجمعية العمومية- بالتمرير	مايو 2025
مجلس الادارة		الجمعية العمومية	

الإقرار

تم إقرار لائحة الحوكمة من قبل الجمعية العامة للمساهمين لشركة تام المالية رقم (1) والمنعقدة بتاريخ مايو /2025م بالتمرير

توزيع الوثيقة

م	الجهة
1)	أعضاء مجلس الإدارة
2)	اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
3)	فريق الإدارة التنفيذية